CUADERNILLO DE LA DEFENSA

Prejuicio no es prueba.

Teoría del caso de **Julieta Durand**

Lema, relato, proposiciones fácticas, testigos, exámenes, objeciones y alegatos: todo lo que el equipo necesita para ganar el juicio.

Imputación: arts. 153, párr. 1° y 2°, y 168, párr. 1°, CP, en concurso real (art. 55 CP)

USO INTERNO · NO SE ENTREGA

CONTENIDO

Índice

Cómo usar este cuadernillo 3

PARTE I · EL CASO 4

El caso en un minuto 5
El lema 6
La teoría del caso 7
El relato 8
La línea de tiempo 10

PARTE II · LA PRUEBA 13

Cuadro de la teoría del caso 14
Test de la prueba 27
Mapa de la prueba 29
Las personas del caso 30
Orden de presentación 33

PARTE III · EN LA SALA 34

Alegato de apertura 35
Exámenes directos 36
Contraexámenes 42
Julieta frente al contraexamen 48
Objeciones 49
Objetos y documentos 50
Alegato de clausura 51

PARTE IV · HERRAMIENTAS 54

Matriz de riesgos 55
Banco de citas 56
El día del juicio 57

CÓMO LEER LAS REFERENCIAS

Julieta ED testigo propio en examen directo · Kant CE testigo de la fiscalía en contraexamen · Registro doc. prueba documental · Convención convención probatoria.

"p. N" remite a la página del legajo del caso (Caso N° 3, XII CNULP). Norberto Serafini figura en el legajo como "Cerafini": es la misma persona.

ANTES DE EMPEZAR

Cómo usar este cuadernillo

00

Este cuadernillo es la referencia única del equipo. Todo lo que digamos en la sala –en la apertura, en cada examen, en cada objeción y en la clausura– tiene que poder rastrearse hasta una de estas páginas. Lo que no está acá no se improvisa: se discute antes, en equipo.

Las ocho reglas de oro

1 **Una sola teoría**
Julieta no lo hizo. En sala no hay plan B ni teorías alternativas sobre la calificación.

2 **El lema se dice siempre**
"Prejuicio no es prueba" abre la apertura y cierra la clausura. Ningún integrante lo cambia.

3 **Clementina es víctima**
Respeto absoluto. Nunca se discute su OnlyFans, su ropa, sus ingresos ni su vida sexual.

4 **Prohibido el rumor**
Jamás se menciona la supuesta relación entre Sofía y Clementina: es prejuicio, y nuestro caso es contra el prejuicio.

5 **No preguntamos lo que no sabemos**
Cada afirmación del contraexamen tiene su respaldo en el legajo (página indicada en este cuadernillo).

6 **Hechos, no adjetivos**
Ni nuestros testigos ni nosotros calificamos a Diego. Mostramos hechos y dejamos que el tribunal concluya.

7 **Julieta no se defiende atacando**
Reconoce, explica y niega. Nunca acusa a nadie: eso es tarea del alegato.

8 **Si no está en la declaración, no existe**
Ningún testigo agrega hechos. Si la contraparte lo intenta: objeción.

LA TEORÍA EN UNA ORACIÓN

Julieta Durand no entró a la cuenta de Clementina Zafi, no escribió ni programó los correos extorsivos y no retiró el dinero: usó, como tantos otros, una computadora compartida del colegio y fue, con su familia, a buscar su tablet; la acusación descansa en su antipatía hacia la víctima, y todo lo que la prueba muestra apunta a otra persona.

I

PARTE I

El caso

> *“Es cierto que me cae mal. No puedo negarlo.”*
>
> Julieta Durand, declaración del 26/08/2021 (p. 11)

PARTE I · EL CASO

El caso en un minuto

01

Lo que tiene que saber cualquier integrante del equipo si sólo lee una página.

LA ACUSACIÓN

La fiscalía acusa a **Julieta Durand** por violación de comunicaciones electrónicas y apoderamiento indebido de correspondencia (art. 153, párrafos 1° y 2°, CP) y extorsión (art. 168, párrafo 1°, CP), en concurso real (art. 55 CP).

Testigos: Clementina Zafi · Sofía Bernat · Norberto Serafini · Evaristo Kant (perito).
Prueba material: Capturas de Gmail · Documento de registro de conexión de la escuela (Registro de usuarios PC N°1, 11/08/2021) · Computadora N°1 de la Sala Multimedia del Colegio Saint Lion · Celular de Clementina Zafi · Computadora personal de Clementina Zafi.

NUESTRA RESPUESTA

Julieta Durand no entró a la cuenta de Clementina Zafi, no escribió ni programó los correos extorsivos y no retiró el dinero: usó, como tantos otros, una computadora compartida del colegio y fue, con su familia, a buscar su tablet; la acusación descansa en su antipatía hacia la víctima, y todo lo que la prueba muestra apunta a otra persona.

Testigos de la defensa: Julieta Durand (imputada) · Felipe Conrad · Jorgelina Silvestre · Marisol González.

Los cuatro pilares

1

La computadora de todos

Julieta usó una PC compartida, como siete personas antes que ella ese día –incluida la propia Clementina –. Vio un Gmail abierto y no lo tocó. Borró su historial por vergüenza, no para ocultar un delito.

2

Los correos sin dueño

Fueron programados: el perito de la fiscalía no puede saber desde qué dispositivo ni cuándo. Ningún aparato de Julieta aparece en la cuenta, y la PC del colegio no tuvo actividad el 12 ni el 13.

3

El viernes de la familia

Julieta fue con su marido y sus hijas a buscar su tablet, por la puerta principal y con el portero. La bolsa la retiró un hombre de gorrita negra que se fue caminando.

4

La firma del autor

Todo lo que el extorsionador dejó –acceso al material, motivo, palabras, oportunidad y dinero– conduce a Diego Olivera, a quien la propia víctima señaló.

LO QUE RECONOCEMOS

Clementina fue víctima: alguien accedió a su cuenta, la extorsionó y difundió su material. Y a Julieta, Clementina le caía mal. Lo decimos nosotros antes que la fiscalía.

LO QUE PEDIMOS

La absolución de Julieta Durand. La fiscalía no puede probar que haya sido ella; frente a la duda, rige el *in dubio pro imputado* (art. 11 CPPF).

Prejuicio no es prueba.

PARTE I · EL CASO

El lema

02

La frase que el tribunal tiene que llevarse a la deliberación.

"Prejuicio no es prueba."

A Clementina Zafi la sacaron de su trabajo por un prejuicio. Hoy la fiscalía pide condenar a Julieta Durand por otro: el de creer que, como Clementina le caía mal, tuvo que ser ella.

POR QUÉ FUNCIONA

- ✓ Nombra la única "prueba" real que tiene la acusación contra Julieta: su antipatía hacia Clementina.
- ✓ Convierte la principal debilidad de nuestra clienta (sus dichos prejuiciosos) en el eje de la defensa: tener prejuicios no es cometer un delito.
- ✓ Funciona como espejo del caso: el mismo prejuicio que perjudicó a Clementina es el que hoy se usa contra Julieta. El tribunal no puede repetir ese error.
- ✓ Tres palabras, aliteradas (P–P), fáciles de recordar y de repetir en la apertura, en cada examen y en la clausura.

CUÁNDO SE DICE

- **Apertura.** En el primer párrafo y como última frase.
- **Exámenes.** No se pronuncia: se muestra. Cada respuesta que separa antipatía de hechos lo confirma.
- **Objeciones.** Si la fiscalía pregunta por opiniones sobre Julieta, la objeción es la versión técnica del lema.
- **Clausura.** Abre la primera fase y es la última frase del pedido.

FRASES FUERZA

- " *Prejuicio no es prueba.*
- " *Caerle mal a alguien no es un delito.*
- " *La computadora de todos no es la prueba contra una.*
- " *Borrar un historial no es entrar a una cuenta.*
- " *El perito de la fiscalía no encontró a Julieta.*
- " *Quien se llevó la plata fue un hombre que se fue caminando.*
- " *La víctima señaló a otro.*
- " *El autor firmó con su motivo: "te pasa por rata".*

PARTE I · EL CASO

La teoría del caso

03

Fáctica, jurídica y probatoria: tres caras de una sola historia.

TEORÍA FÁCTICA

El 11 de agosto de 2021 Julieta usó, como otras siete personas antes que ella ese mismo día –entre ellas la propia Clementina–, la computadora compartida de la Sala Multimedia para asuntos personales, y no tocó la sesión de Gmail que estaba abierta. No escribió ni programó los correos extorsivos, que el propio perito de la fiscalía no puede atribuir a ningún dispositivo ni a ningún momento. El viernes 13 sólo fue al colegio, con su marido y sus hijas, a buscar la tablet que había olvidado: la bolsa con el dinero la retiró un hombre que se fue caminando. Todo lo que la prueba muestra –el acceso exclusivo al material, el reclamo de dinero, las amenazas previas, la deuda y el dinero aparecido tres días después del pago– apunta a Diego Olivera, a quien la propia víctima señaló desde el primer momento.

TEORÍA JURÍDICA

Falta de autoría y de participación (art. 45 CP) en los hechos que la acusación califica como violación de comunicaciones electrónicas (art. 153, párrafos 1° y 2°, CP) y extorsión (art. 168, párrafo 1°, CP), en concurso real (art. 55 CP). La defensa no controvierte la existencia del hecho: controvierte la responsabilidad penal de la imputada, que el tribunal decide en la primera etapa del juicio (art. 283 CPPF). La carga de la prueba es de la fiscalía (art. 90 CPPF). La prueba de cargo no alcanza la certeza que exige una condena ni destruye el estado de inocencia (art. 18 CN; art. 8.2 CADH y art. 14.2 PIDCP, de jerarquía constitucional por el art. 75 inc. 22 CN; art. 3 CPPF). Frente a la duda, debe estarse a lo más favorable a la imputada (art. 11 CPPF). Pretensión: absolución.

TEORÍA PROBATORIA

Declaración de Julieta Durand; exámenes directos de Felipe Conrad, Jorgelina Silvestre y Marisol González; contraexámenes de Clementina Zafi, Sofía Bernat, Norberto Serafini y Evaristo Kant; uso común del Registro de usuarios de la PC N°1, de las capturas de Gmail y de los dispositivos secuestrados; convenciones probatorias.

Lo que la fiscalía debe probar y lo que discutimos

La defensa no discute la materialidad: discute un único punto, común a todos los delitos, **que haya sido Julieta Durand**.

Norma	Elementos que debe probar la fiscalía	Posición de la defensa
Art. 153, párr. 1°, CP	a) Abrir o acceder indebidamente a una comunicación electrónica que no le esté dirigida, o apoderarse indebidamente de ella. b) Dolo. c) Autoría de la imputada.	No se discute que alguien accedió a la cuenta de la víctima. Se niega que haya sido Julieta (elemento c).
Art. 153, párr. 2°, CP	a) Interceptar o captar indebidamente comunicaciones electrónicas o telecomunicaciones provenientes de un sistema de carácter privado o de acceso restringido. b) Dolo. c) Autoría de la imputada.	No existe prueba de ninguna interceptación o captación atribuible a Julieta (elemento c).
Art. 168, párr. 1°, CP	a) Intimidación. b) Que obligue a otro a entregar, enviar, depositar o poner a disposición del autor o de un tercero. c) Dinero, cosas o documentos. d) Dolo. e) Autoría de la imputada.	La defensa reconoce que Clementina fue intimidada y pagó. Niega que Julieta haya sido quien intimidó o quien recibió el dinero (elemento e).
Art. 45 CP	Que la imputada haya tomado parte en la ejecución del hecho (autoría o participación).	Elemento central controvertido: la identidad de quien cometió los hechos.
Art. 55 CP	Pluralidad de hechos independientes (concurso real).	Queda desplazado por la falta de autoría en todos los hechos.

PARTE I · EL CASO

El relato

04

La historia que vamos a probar, contada de principio a fin. Todo lo que sigue está respaldado por un testigo, un documento o una convención.

Julieta Durand tiene 35 años, está casada y es madre de dos nenas de 6 y 10 años. Es maestra jardinera desde hace catorce años y hace doce que trabaja en el jardín del Colegio Saint Lion, donde nunca tuvo una observación ni una sanción. Es una mujer conservadora, orgullosa del colegio en el que trabaja, y no simpatizaba con Clementina Zafi, la maestra más joven del jardín: le molestaban su ropa, su estilo y su auto, y lo comentaba en los cafés con sus compañeras. No era la única. Buena parte de las docentes del jardín y de la primaria, y hasta la propia Directora, tenían resistencia hacia Clementina.

Clementina tenía, además, una cuenta de OnlyFans con un nombre distinto del suyo. En marzo de 2021 conoció por Tinder a Diego Olivera, fotógrafo profesional. Desde mayo, Diego empezó a sacarle fotos y videos, que guardaban en una carpeta de Google Drive compartida sólo entre los dos. Con esas fotos, la cuenta de Clementina creció y sus ingresos también. Diego, en cambio, no cobraba nada: con la pandemia su trabajo había caído, estaba sin ingresos desde hacía meses, debía el alquiler desde mayo y tenía que vender su cámara para pagar deudas.

En julio de 2021, en una previa en el departamento de Clementina, Diego estalló. “Mirá todo lo que tenés y yo que laburo para vos no tengo un centavo partido al medio”, le reprochó; le exigió que le pagara todo el trabajo y le advirtió: “no te olvides que te puedo arruinar”. Esa noche terminó la relación. Una semana después, Diego volvió a reclamarle el pago por WhatsApp, y Clementina decidió no pagarle. Entre el 15 de julio y el 13 de agosto, la computadora de Diego mantuvo una sesión abierta en la cuenta de Gmail de Clementina; el 17 de julio registró actividad en ella.

“No te olvides que te puedo arruinar.”

Diego a Clementina, julio de 2021 (p. 3)

Una semana antes del primer correo extorsivo, Diego pasó por el kiosco de Marisol González, la mejor amiga de Clementina. Cuando ella le reprochó cómo la había tratado, Diego la miró fijo y le contestó: “Si le pasa es porque le tiene que pasar. No se puede andar por la vida como si todo fuese gratis”.

El miércoles 11 de agosto, Julieta estuvo en el colegio desde temprano. A la tarde se sentó en la computadora N°1 de la Sala Multimedia, la que todos eligen porque es la única que anda bien. Ese día ya la habían usado siete personas, entre ellas la propia Clementina, de 13:06 a 13:15, y después un alumno, Felipe Conrad, de 13:31 a 13:55. Nadie la revisó en el medio. No era raro: los usuarios suelen dejar sus cuentas abiertas, y Clementina en particular dejaba sus sesiones abiertas y le pedía al encargado de la sala que se las cerrara. Julieta usó la computadora de 14:06 a 14:51 para buscar paquetes de viaje para el verano y entradas para recitales, mientras hacía tiempo para un turno médico de las 15:30. Notó que arriba, a la derecha del navegador, aparecía una “C”: había un Gmail abierto. No lo tocó. Al terminar borró el historial, porque le daba vergüenza haber hecho esas búsquedas en el trabajo, y se fue. Recién a las 15:20, después de ocho usuarios, el encargado hizo el único control del día: encontró el historial borrado y, en la ventana de descargas, unas carpetas comprimidas de Google Drive ya eliminadas, que nadie sabe quién descargó ni cuándo.

A las 15:53 de ese día —cuando Julieta ya no estaba en el colegio y la computadora N°1 la usaba Horacio Plaza— llegó a la casilla de Clementina el primer co-

rreo extorsivo, enviado desde su propia cuenta. El segundo llegó el 12 de agosto y el tercero el 13. Los tres habían sido programados de antemano: el perito de la fiscalía concluyó que es imposible saber desde qué dispositivo y en qué momento. Clementina cambió todas sus contraseñas y le escribió enseguida a Diego, convencida de que había sido él. Diego lo negó; después del segundo correo le respondió "Loca de mierda (…) Lo que te está pasando se llama karma" y la bloqueó. Ni el 12 ni el 13 de agosto la computadora del colegio tuvo actividad en la cuenta: sólo la tuvieron el celular y la computadora de Clementina. El último correo le advertía: "ya sé que cambiaste la contraseña de todo (…) la data la consigo igual".

> *"Lo que te está pasando se llama karma."*
>
> Diego a Clementina, 12 de agosto (p. 4)

El viernes 13, cerca de las 19:30, el portero del edificio de Diego lo vio entrar en ropa deportiva; a las 19:45 el portero se fue y no volvió hasta la una de la madrugada. Nadie más vio a Diego esa noche. Su edificio está a 17 cuadras del colegio, unos 25 minutos a pie. Cerca de las 20:00, Marisol dejó en el tacho de la esquina del colegio una bolsa verde con los $120.000 de Clementina y se quedó vigilando desde su auto, a unos 50 metros. Esa noche Julieta buscó a sus hijas en la clase de francés, que terminaba a las 20:00, y pasó por el colegio a buscar la tablet que había olvidado en el aula. A las 20:20 estacionó frente a la puerta principal; su marido y las nenas se quedaron en el auto. El portero le abrió, ella fue hasta el aula, tomó la tablet y volvió a salir. Cerca de las 20:30, un hombre flaco, medio alto, de gorrita negra y buzo negro grande, sacó la bolsa del tacho y se fue caminando hasta perderse de vista. A Marisol, por su físico, le pareció Diego.

El lunes 16 de agosto, Diego pagó en efectivo $168.000 por cuatro meses de alquiler atrasado. Esa semana, las fotos y los videos de Clementina aparecieron en una cuenta falsa de Twitter bajo la frase "te pasa por rata" y llegaron al correo del jardín y al grupo de WhatsApp de los padres. Clementina perdió su trabajo. Cuando declaró, no dudó: "El culpable de todo esto es Diego (…) los únicos que tenemos acceso a esos videos éramos él y yo".

Julieta Durand no tuvo nada que ver. Ningún dispositivo suyo aparece en la cuenta de Clementina; nadie la vio entrar a esa cuenta, escribir un correo ni acercarse al tacho. La acusación descansa en dos cosas: que Clementina le caía mal y que usó la computadora que usaba todo el colegio. Prejuicio no es prueba.

PARTE I · EL CASO

La línea de tiempo

05

De la cuenta de OnlyFans a la pericia: los hechos en el orden en que ocurrieron.

---

sep. 2020 — Clementina abre una cuenta de OnlyFans con un nombre distinto del suyo.
Clementina, p. 2

≈ 2020–2021 — Clementina ingresa al jardín del Saint Lion; varias docentes y la Directora la resisten.
Sofía, p. 19

mar. 2021 — Clementina conoce a Diego Olivera por Tinder.
Clementina, p. 2

may. 2021 — Diego empieza a fotografiarla; el material va a un Drive compartido sólo entre los dos. Desde ese mes, Diego adeuda su alquiler.
Clementina, p. 3 · Conv.

jul. 2021 — Previa en lo de Clementina: Diego le reclama dinero y le advierte “te puedo arruinar”. Fin de la relación.
Clementina, p. 3

15/7 – 13/8 — La HP de Diego mantiene sesión abierta en la cuenta de Clementina.
Kant, p. 14

17/7 — La HP de Diego registra actividad en la cuenta de Clementina.
Kant, p. 14

≈ 4/8 — Diego, en el kiosco de Marisol: “No se puede andar por la vida como si todo fuese gratis”.
Marisol, p. 7

11/8 — Uso de la PC N°1 (ver detalle). 15:53: llega el primer correo.
Registro, p. 9 · Capturas, p. 6

12/8 — 16:59: segundo correo. Diego: “Lo que te está pasando se llama karma”; la bloquea. PC N°1 sin actividad.
Capturas · Clementina, p. 4 · Kant

13/8 — 19:15: tercer correo. 20:00: Marisol deja la bolsa. 20:20: llega Julieta con su familia. ≈ 20:30: un hombre retira la bolsa.
Capturas · Marisol · Conv.

16/8 — Diego paga en efectivo $168.000 de alquiler atrasado.
Conv.

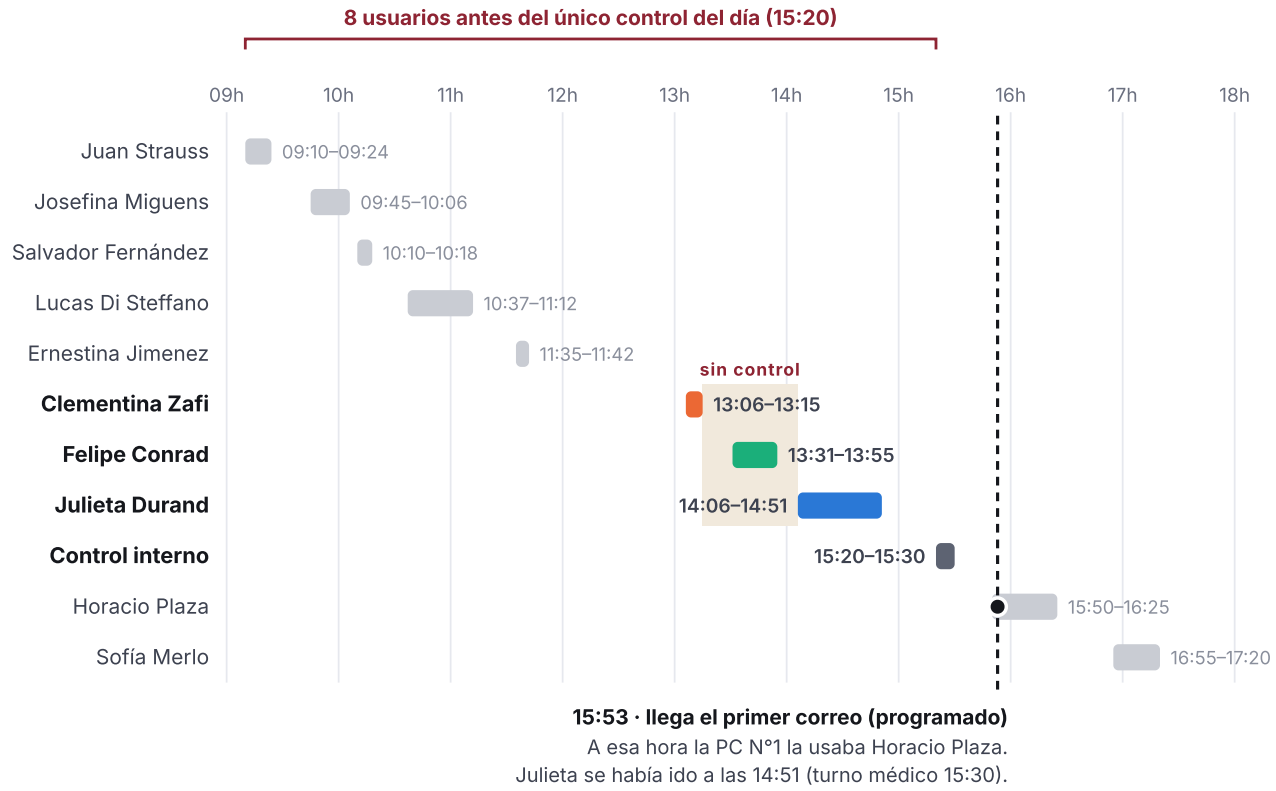
semana del 16/8 — Difusión en una cuenta falsa de Twitter: “te pasa por rata”. Clementina pierde su trabajo.
Clementina, pp. 4–5

18/8 – 26/8 — Declaraciones en sede fiscal.
Legajo

10/9 — Pericia de Evaristo Kant.
Kant, pp. 13–14

Miércoles 11 de agosto: la computadora de todos

Registro de usuarios de la PC N°1 de la Sala Multimedia (legajo, p. 9). La barra azul es Julieta; la naranja, Clementina; la verde, Felipe Conrad; las grises, el resto de los usuarios y el único control interno del día.



15:53 · llega el primer correo (programado)
A esa hora la PC N°1 la usaba Horacio Plaza.
Julieta se había ido a las 14:51 (turno médico 15:30).

Lectura: Clementina usó la misma computadora una hora antes que Julieta; entre ambas pasó Felipe y nadie la controló (franja beige). Ocho personas la usaron antes del único control. Cuando llegó el primer correo, la usaba otra persona y Julieta ya se había ido.

Fuente: registro de usuarios (p. 9); capturas de Gmail (p. 6); declaración de Julieta (p. 11).

Usuario	Entrada	Salida	Lo que importa para la defensa
Juan Strauss	09:10	09:24	—
Josefina Miguens	09:45	10:06	—
Salvador Fernández	10:10	10:18	—
Lucas Di Steffano	10:37	11:12	—
Ernestina Jimenez	11:35	11:42	—
Clementina Zafi	13:06	13:15	Titular de la cuenta. Solía dejar sus sesiones abiertas (Serafini, Bernat).
Felipe Conrad	13:31	13:55	Alumno: trabajo práctico, imprimió y se fue. Navega en modo incógnito.
Julieta Durand	14:06	14:51	Buscó viajes y entradas; vio la "C" y no la tocó; borró el historial por vergüenza.
Control interno	15:20	15:30	Único control del día (Serafini), después de ocho usuarios.
Horacio Plaza	15:50	16:25	Estaba en la PC a las 15:53, cuando llegó el primer correo.
Sofía Merlo	16:55	17:20	—

Viernes 13 de agosto: la noche del pago

Lo que cada protagonista hizo entre las 19:00 y las 20:50. La franja rayada marca el tiempo en que nadie puede dar cuenta de Diego.



Lectura: Julieta llegó con su familia por la puerta principal y con el portero; la bolsa la retiró un hombre que se fue caminando. Desde las 19:45 nadie puede dar cuenta de Diego, que vive a 25 minutos a pie.

Fuente: convenciones probatorias (p. 1); Marisol (p. 7); Julieta (pp. 11–12); capturas (p. 6).

Hora	Hecho
19:15	Llega el tercer correo: "en 45 minutos tenés que estar ahí".
19:30	El portero ve entrar a Diego a su edificio, en ropa deportiva.
19:45	El portero se va. Nadie vuelve a ver a Diego esa noche.
20:00	Marisol deja la bolsa verde en el tacho y vigila a ~50 m. Las hijas de Julieta salen de francés.
20:20	Julieta estaciona en la puerta del colegio con su pareja y sus hijas; el portero le abre.
≈ 20:30	Un hombre flaco, medio alto, de gorrita negra y buzo negro grande retira la bolsa y se va caminando.

II

PARTE II

La prueba

> *“Es imposible poder determinarlo.”*
>
> Evaristo Kant, perito de la fiscalía, sobre el origen de los correos (p. 14)

PARTE II · LA PRUEBA

06

Cuadro de la teoría del caso

Teoría fáctica → teoría probatoria → teoría jurídica → test de la prueba. 83 proposiciones, una por hecho, en orden cronológico: 55 con prueba fuerte, 23 media y 5 débil.

TEORÍA JURÍDICA · ELEMENTOS QUE REBATIMOS

- **A · Acceso** — Acceso, apoderamiento o captación de comunicaciones electrónicas por la imputada (art. 153, párr. 1.° y 2.°, CP)
- **B · Intimidación** — Intimidación: autoría de los correos extorsivos (art. 168, párr. 1.°, CP)
- **C · Dinero** — Obligar a depositar el dinero y ponerlo a disposición del autor (art. 168, párr. 1.°, CP)
- **D · Autoría** — Autoría y participación: que haya sido la imputada y no otra persona (art. 45 CP)

TEST DE LA PRUEBA

- **FUERTE** — Convención probatoria, documento o pericia de la fiscalía, admisión de un testigo de cargo, o dos fuentes independientes que coinciden.
- **MEDIA** — Una sola fuente con conocimiento directo, o corroboración sólo indirecta; la fiscalía puede discutirla.
- **DÉBIL** — Sólo la palabra de la imputada, o una percepción en condiciones deficientes; nunca se usa sola.

N°	Teoría fáctica · proposición (un hecho, una oración)	Teoría probatoria · prueba, de dónde surge y para qué sirve	Teoría jurídica · elemento que rebate	Test de la prueba
I. ANTECEDENTES: EL COLEGIO, CLEMENTINA Y LA SALA MULTIMEDIA				
1	Julieta trabaja hace 12 años en el Saint Lion sin observaciones ni sanciones.	Julieta ED p. 12 **SURGE DE** *"Trabajo en el Saint Lion hace 12 años y nunca tuve un problema con algún compañero, observación o sanción alguna."* **SIRVE PARA** Acreditar una trayectoria intachable, incompatible con el perfil de quien hackea y extorsiona; humaniza a la imputada.	D · Autoría Debilita la autoría: la persona acusada no encaja con la conducta atribuida.	MEDIA Sólo la imputada; es un dato verificable que la fiscalía no controvierte.
2	Muchas docentes del colegio criticaban a Clementina por su aspecto y su forma de vestir.	Sofía CE p. 19 · Clementina CE p. 2 **SURGE DE** *Sofía: "sólo la mencionaban a Clementina para darle palos: cómo se vestía, el auto que manejaba". Clementina: "siempre hay algún comentario desubicado".* **SIRVE PARA** Mostrar que la crítica a Clementina era colectiva y no exclusiva de Julieta.	D · Autoría El supuesto móvil (antipatía) no individualiza a Julieta.	FUERTE Lo admiten la víctima y la testigo de cargo que acusa a Julieta.
3	La Directora del jardín también tenía resistencia hacia Clementina.	Sofía CE p. 19 · Clementina CE p. 5 **SURGE DE** *Sofía: "Todas las maestras, incluso las de primaria y la propia Directora tenían resistencia frente a ella". Clementina: la directora le dijo que la decepcionó.* **SIRVE PARA** Extender la hostilidad hasta la máxima autoridad del jardín.	D · Autoría La antipatía era institucional: no individualiza a nadie.	FUERTE Testigo de cargo, corroborada por el relato del despido que hace la víctima.

N°	Teoría fáctica · proposición (un hecho, una oración)	Teoría probatoria · prueba, de dónde surge y para qué sirve	Teoría jurídica · elemento que rebate	Test de la prueba
4	Julieta expresaba abiertamente su antipatía hacia Clementina.	Sofía CE p. 19 · Julieta ED p. 11 **SURGE DE** *Sofía: "Cada vez que nos sentábamos a tomar un café, despotricaba contra ella". Julieta: "Es cierto que me cae mal. No puedo negarlo".* **SIRVE PARA** Inocular la principal debilidad: la defensa la reconoce antes que la fiscalía.	D · Autoría Neutraliza el móvil: quien planea una extorsión anónima no exhibe su enemistad. Antipatía no es autoría.	FUERTE Coinciden la testigo de cargo y la imputada; requiere explicación en la clausura.
5	Las computadoras de la Sala Multimedia del colegio son de uso común para alumnos y docentes.	Felipe ED p. 10 · Serafini CE p. 8 · Registro doc. p. 9 **SURGE DE** *Felipe: "son máquinas en las que se sienta todo el mundo". Serafini: registra a "quienes utilizan las computadoras". Registro: 11 usos en un solo día.* **SIRVE PARA** Acreditar que la PC N°1 es un espacio compartido al que acceden muchas personas.	A · Acceso Amplía el universo de personas con oportunidad de acceso: usar la PC no individualiza.	FUERTE Testigo neutral, testigo de cargo y documento coinciden.
6	Quienes usan esas computadoras suelen dejar sus cuentas abiertas.	Serafini CE p. 8 · Julieta ED p. 11 **SURGE DE** *Serafini: "suelen usar las computadoras y dejarlas así como si nada, con cuentas abiertas". Julieta: "dejan todo sin cerrar".* **SIRVE PARA** Mostrar que encontrar una sesión abierta era habitual, no una oportunidad excepcional.	A · Acceso La oportunidad de acceso no fue exclusiva de Julieta.	FUERTE Lo afirma el propio encargado de la sala, testigo de la fiscalía.
7	Clementina solía dejar abiertas sus sesiones en las computadoras del colegio.	Serafini CE p. 8 · Sofía CE p. 19 **SURGE DE** *Serafini: "me ha tocado ver que deja sesiones abiertas". Sofía: "dejaba la computadora con todo abierto".* **SIRVE PARA** Explicar cómo cualquier tercero pudo encontrarse con su cuenta.	A · Acceso El acceso pudo provenir de cualquier usuario de las PCs.	FUERTE Dos testigos de cargo, independientes entre sí, coinciden.
8	Clementina le pedía a Norberto Serafini que le cerrara las sesiones que dejaba abiertas.	Serafini CE p. 8 · Sofía CE p. 19 **SURGE DE** *"Norber, podrás cerrar todo de la compu que estoy apurada? Gracias!" (p. 8). "Descansaba en que el 'pobre' Norberto le cierre todas las sesiones" (p. 19).* **SIRVE PARA** Mostrar que el cierre de sus sesiones dependía de un tercero con controles esporádicos.	A · Acceso La sesión quedaba expuesta entre un control y otro.	FUERTE Cita textual del encargado, confirmada por Sofía.
9	Entre las docentes era sabido que Clementina dejaba la computadora con todo abierto.	Sofía CE p. 19 **SURGE DE** *"Una vez, se estaban quejando de que Clementina (…) dejaba la computadora con todo abierto".* **SIRVE PARA** Mostrar que la vulnerabilidad era conocida por todo el plantel.	A · Acceso · D · Autoría Si todas lo sabían, el conocimiento de la falla no individualiza a Julieta.	MEDIA Una sola testigo, aunque es de cargo.

N°	Teoría fáctica · proposición (un hecho, una oración)	Teoría probatoria · prueba, de dónde surge y para qué sirve	Teoría jurídica · elemento que rebate	Test de la prueba
10	Felipe Conrad navega en modo incógnito en esas computadoras para que nadie revise las páginas que visita.	Felipe ED p. 10 SURGE DE *"Siempre las uso en modo incógnito porque son máquinas en las que se sienta todo el mundo y no me cabe que anden revisando que paginas visitamos".* SIRVE PARA Mostrar que proteger la privacidad en una PC compartida es una práctica habitual.	A · Acceso Quita valor de indicio al borrado del historial.	MEDIA Testigo neutral, pero describe su propio hábito: es prueba de contexto.
11	La PC N°1 es la más elegida porque es la que mejor funciona.	Felipe ED p. 10 · Julieta ED p. 11 · Registro doc. p. 9 SURGE DE *Felipe: "la que está más a la izquierda porque es la más rápida". Julieta: "es la única que anda bien de verdad".* SIRVE PARA Explicar por qué Julieta usó esa PC sin que haya nada sospechoso en la elección.	A · Acceso El uso de la PC N°1 fue ordinario, no buscado.	FUERTE Dos fuentes independientes (alumno neutral e imputada) y el uso intensivo que muestra el registro.
II. DIEGO Y CLEMENTINA: EL MATERIAL, EL DINERO Y LAS AMENAZAS (MAYO A AGOSTO DE 2021)				
12	A partir de mayo de 2021, Diego Olivera le tomó a Clementina las fotos y los videos para su cuenta de OnlyFans.	Clementina CE p. 3 · Jorgelina ED p. 17 SURGE DE *Clementina: "será en mayo más o menos que comenzó a hacerme fotos y videos él". Jorgelina: "le sacaba fotos para que ella suba a Only Fans".* SIRVE PARA Acreditar que Diego produjo y tenía en su poder el material que luego se difundió.	A · Acceso · D · Autoría Otra persona tenía el material sin necesidad de entrar a la cuenta: hipótesis alternativa.	FUERTE Coinciden la víctima y la amiga de Diego.
13	Ese material se guardaba en una carpeta de Google Drive.	Clementina CE p. 3 SURGE DE *"Las fotos que Diego me sacaba, editaba y recortaba las subía a una carpeta de Google Drive".* SIRVE PARA Vincular las "carpetas comprimidas de Google Drive" con un repositorio al que Diego accedía legítimamente.	A · Acceso El contenido estaba al alcance de Diego sin hackeo alguno.	FUERTE Admisión de la víctima, sin contradicción.
14	Esa carpeta estaba compartida únicamente entre Clementina y Diego.	Clementina CE p. 3 SURGE DE *"Una carpeta de Google Drive que teníamos compartida solamente nosotros dos".* SIRVE PARA Establecer que, fuera de la víctima, el único con acceso al material era Diego.	A · Acceso · D · Autoría Otra persona con acceso exclusivo al material: duda razonable sobre la autoría de Julieta.	FUERTE Admisión expresa de la víctima.
15	Diego adeudaba el alquiler de su departamento desde mayo de 2021.	Convención p. 1 SURGE DE *Pagó "4 cuotas mensuales de $42.000 (mayo, junio, julio y agosto) en concepto de alquiler adeudado".* SIRVE PARA Acreditar la necesidad económica de Diego durante todo el período.	C · Dinero · D · Autoría Móvil económico de otra persona para exigir dinero.	FUERTE Hecho acordado por las partes: no admite discusión.

N°	Teoría fáctica · proposición (un hecho, una oración)	Teoría probatoria · prueba, de dónde surge y para qué sirve	Teoría jurídica · elemento que rebate	Test de la prueba
16	Diego estaba sin ingresos desde hacía meses.	Jorgelina ED pp. 17–18 **SURGE DE** *"Sabía que estaba sin ingresos en los últimos meses" (p. 18); "con la pandemia bajó bastante la demanda" (p. 17).* **SIRVE PARA** Completar el cuadro de necesidad económica de Diego.	C · Dinero · D · Autoría Móvil económico de otra persona.	MEDIA Testigo directa que declara contra el interés de su amigo; sin documentos.
17	Diego tenía que vender su cámara para pagar deudas.	Jorgelina ED p. 17 **SURGE DE** *"Me mandó un mensaje pidiéndome que le preste la cámara. Que no quería usar más la suya porque tendría que venderla para pagar unas deudas."* **SIRVE PARA** Acreditar deudas urgentes: para un fotógrafo la cámara es "lo último que venderías".	C · Dinero · D · Autoría Móvil económico de otra persona.	MEDIA Testigo directa del pedido; la fiscalía puede usar la venta para explicar el dinero de Diego.
18	Clementina ganaba dinero con las fotos de Diego sin pagarle nada a él.	Jorgelina ED p. 17 · Clementina CE pp. 3–4 **SURGE DE** *Jorgelina: "ella ganaba banda de guita con eso, pero después a él no le pasaba un peso". Clementina: "No tenía por qué darle un peso".* **SIRVE PARA** Acreditar el reclamo económico de Diego contra Clementina.	D · Autoría El móvil económico era de Diego, no de Julieta.	FUERTE Coinciden la víctima y la amiga de Diego.
19	En julio de 2021, Diego le exigió a Clementina que le pagara por su trabajo de fotógrafo.	Clementina CE p. 3 · Jorgelina ED p. 18 **SURGE DE** *Clementina: "me empezó a decir que más vale que le empiece a pagar toda la plata que le debía". Jorgelina: "le hubiera recriminado mil veces la plata que le debía".* **SIRVE PARA** Acreditar un reclamo concreto de dinero antes de la extorsión.	B · Intimidación Antecedente de la intimidación: exigencia de dinero de otra persona.	FUERTE La víctima tiene conocimiento directo y Jorgelina corrobora el reclamo.
20	Esa noche, Diego le advirtió a Clementina: "no te olvides que te puedo arruinar".	Clementina CE p. 3 **SURGE DE** *"Más te vale que me pagues todo el laburo que hice (...) no te olvides que te puedo arruinar".* **SIRVE PARA** Mostrar una amenaza previa con el mismo contenido que la extorsión: arruinar su vida y su trabajo.	B · Intimidación La intimidación de los correos repite la amenaza de Diego.	MEDIA Sólo la víctima (Marisol ya se había ido), aunque es testigo de cargo.
21	Clementina decidió no pagarle a Diego.	Clementina CE p. 4 **SURGE DE** *"Así que finalmente decidí no darle nada. Eso fue el principio del fin."* **SIRVE PARA** Ubicar el desencadenante: "un par de semanas" después llegaron los correos.	B · Intimidación · D · Autoría Secuencia reclamo → negativa → extorsión, ajena a Julieta.	FUERTE La víctima, sin contradicción.
22	Entre el 15 de julio y el 13 de agosto de 2021, la computadora HP de Diego tuvo una sesión abierta en la cuenta de Gmail de Clementina.	Kant CE p. 14 **SURGE DE** *La cuenta "presentaba sesiones abiertas en distintos dispositivos: 1. La computadora personal HP de Diego Olivera (...)".* **SIRVE PARA** Acreditar técnicamente que Diego tenía acceso a la cuenta.	A · Acceso Otra persona con acceso técnico efectivo a la cuenta.	FUERTE Pericia de la propia fiscalía.

N°	Teoría fáctica · proposición (un hecho, una oración)	Teoría probatoria · prueba, de dónde surge y para qué sirve	Teoría jurídica · elemento que rebate	Test de la prueba
23	El 17 de julio de 2021, la computadora HP de Diego registró actividad en la cuenta de Clementina.	Kant CE p. 14 **SURGE DE** *"La computadora personal de Diego Olivera no presentó actividad alguna en todo el intervalo temporal señalado salvo el día 17 de julio."* **SIRVE PARA** Acreditar uso efectivo de la cuenta desde el aparato de Diego dentro del período analizado.	A · Acceso B · Intimidación Los correos programados pudieron prepararse desde allí: el perito no puede excluirlo.	FUERTE Pericia de la fiscalía; el perito no dice qué actividad fue.
24	La pericia analizó la actividad de la cuenta recién a partir del 15 de julio de 2021.	Kant CE p. 14 **SURGE DE** *Análisis de la cuenta "entre los días 15 de julio y 13 de agosto de 2021".* **SIRVE PARA** Mostrar que la programación de los correos pudo hacerse antes del período analizado.	B · Intimidación La autoría de la programación queda indeterminada.	FUERTE Surge del propio informe pericial.
25	Una semana antes del primer correo, Diego le dijo a Marisol González: "Si le pasa es porque le tiene que pasar".	Marisol ED p. 7 **SURGE DE** *"Yo me lo crucé a Diego justo una semana antes de la fecha que le llegó el primer mail (…) 'Si le pasa es porque le tiene que pasar'".* **SIRVE PARA** Acreditar que Diego anticipó que algo le iba a pasar a Clementina.	B · Intimidación D · Autoría Anuncio previo del daño por parte de otra persona.	MEDIA Testigo directa pero hostil a Diego; nadie más presenció el diálogo.
26	En esa misma conversación, Diego agregó: "No se puede andar por la vida como si todo fuese gratis".	Marisol ED p. 7 **SURGE DE** *Cita textual de la declaración de Marisol.* **SIRVE PARA** Mostrar que el anuncio se vinculaba con un reclamo de dinero, el mismo motivo de la extorsión.	B · Intimidación D · Autoría Móvil económico explícito de otra persona.	MEDIA Ídem: testigo directa pero hostil a Diego.
III. MIÉRCOLES 11 DE AGOSTO DE 2021: LA COMPUTADORA DE TODOS Y EL PRIMER CORREO				
27	El 11 de agosto de 2021, Clementina usó la PC N°1 entre las 13:06 y las 13:15.	Registro doc. p. 9 Serafini CE p. 8 **SURGE DE** *Fila del registro: "Clementina Zafi – 13:06 – 13:15".* **SIRVE PARA** Ubicar a la titular de la cuenta en la misma PC una hora antes que Julieta.	A · Acceso La actividad de la cuenta en la PC N°1 ese día puede provenir de la propia titular.	FUERTE Documento de la fiscalía, contemporáneo y hecho por su propio testigo.
28	Entre las 13:31 y las 13:55, Felipe Conrad usó la PC N°1.	Registro doc. p. 9 Felipe ED p. 10 **SURGE DE** *Fila del registro: "Felipe Conrad – 13:31 – 13:55". Felipe: "El día 11 de agosto de 2021 yo use la computadora de siempre".* **SIRVE PARA** Mostrar que entre Clementina y Julieta la PC la usó otra persona.	A · Acceso Julieta no fue la primera en sentarse frente a la sesión que dejó Clementina.	FUERTE Documento y testigo neutral coinciden.
29	Nadie controló la PC N°1 entre el uso de Clementina y el de Julieta.	Registro doc. p. 9 Serafini CE p. 8 **SURGE DE** *El registro no consigna ningún "control interno" entre las 13:15 y las 14:06.* **SIRVE PARA** Mostrar que la sesión de Clementina pudo quedar abierta y expuesta.	A · Acceso La oportunidad de acceso no fue exclusiva de Julieta.	FUERTE Surge del documento de la fiscalía.

N°	Teoría fáctica · proposición (un hecho, una oración)	Teoría probatoria · prueba, de dónde surge y para qué sirve	Teoría jurídica · elemento que rebate	Test de la prueba
30	Entre las 14:06 y las 14:51, Julieta Durand usó la PC N°1.	Registro doc. p. 9 · Julieta ED p. 11 **SURGE DE** *Fila del registro: "Julieta Durand – 14:06 – 14:51". Julieta: "use una computadora, la que está a la izquierda de todo".* **SIRVE PARA** Reconocer el hecho y fijar su duración exacta: 45 minutos.	A · Acceso Hecho reconocido: usar la PC no es acceder a la cuenta.	FUERTE Documento y reconocimiento de la imputada.
31	Julieta usó la PC N°1 para buscar paquetes de viaje y entradas para recitales.	Julieta ED p. 11 **SURGE DE** *"Estuve buscando paquetes de viajes para el verano y buscando entradas para shows de música para hacer tiempo".* **SIRVE PARA** Dar un contenido concreto y lícito a su uso de la PC.	A · Acceso Su uso fue personal, no un acceso indebido.	DÉBIL Sólo la imputada y el historial fue borrado; se apoya en su coherencia con el turno médico.
32	Julieta advirtió que en el navegador había una sesión de Gmail abierta.	Julieta ED p. 11 **SURGE DE** *"Me parece que si había una cuenta abierta de Gmail en la computadora porque aparecía una C en el buscador en la parte derecha arriba".* **SIRVE PARA** Mostrar su franqueza: aporta espontáneamente un dato que la compromete.	A · Acceso Refuerza su credibilidad: quien accedió indebidamente no lo revelaría.	MEDIA Única fuente, pero es una admisión contra su propio interés.
33	Julieta no ingresó a esa sesión de Gmail.	Julieta ED p. 11 · Kant CE p. 14 **SURGE DE** *Julieta: "yo no toqué nada ni hice log in en ningún lado". Kant no ubica actividad de la cuenta en su franja horaria.* **SIRVE PARA** Negar el acceso indebido.	A · Acceso Niega la conducta típica: acceder o apoderarse de la comunicación.	MEDIA Negación de la imputada con corroboración indirecta de la pericia.
34	Al terminar, Julieta borró el historial del navegador.	Julieta ED p. 11 · Serafini CE p. 8 **SURGE DE** *Julieta: "terminé de usar la PC y borré el historial". Serafini: "había borrado el historial del buscador".* **SIRVE PARA** Reconocer el hecho —lo contó ella misma— y quitarle a la fiscalía el efecto "descubrimiento".	A · Acceso Hecho reconocido: su sentido se explica en la proposición siguiente.	FUERTE Coinciden la imputada y el testigo de cargo.
35	Julieta borró el historial por vergüenza de haber hecho búsquedas personales en el trabajo.	Julieta ED p. 11 · Felipe ED p. 10 **SURGE DE** *"Me daba un poco de vergüenza estar haciendo esa búsqueda en el trabajo."* **SIRVE PARA** Dar una explicación inocente del borrado, coherente con la práctica habitual de privacidad.	A · Acceso Neutraliza el indicio de ocultamiento.	MEDIA Sólo la imputada; se refuerza con el modo incógnito de Felipe y con que las descargas quedaron visibles.
36	El 11 de agosto, Julieta se retiró del colegio cerca de las 15:00 para ir a un turno médico.	Julieta ED p. 11 · Registro doc. p. 9 **SURGE DE** *"Estuve desde la mañana temprano hasta cerca de las 15:00 en el colegio"; "tenía turno en el medico a las 15:30". Registro: salida 14:51.* **SIRVE PARA** Ubicar a Julieta fuera del colegio cuando llegó el primer correo.	B · Intimidación No estaba frente a la PC a las 15:53.	MEDIA Imputada y registro coinciden en la salida; el turno médico no está documentado.

N°	Teoría fáctica · proposición (un hecho, una oración)	Teoría probatoria · prueba, de dónde surge y para qué sirve	Teoría jurídica · elemento que rebate	Test de la prueba
37	El único control de la PC N°1 en todo el día se hizo entre las 15:20 y las 15:30.	Registro doc. p. 9 · Serafini CE p. 8 **SURGE DE** *Única fila de control: "CONTROL INTERNO – 15:20 – 15:30".* **SIRVE PARA** Demostrar que el sistema de control del encargado falló ese día.	**A · Acceso** Ningún control permite saber qué hizo cada usuario.	**FUERTE** Documento de la fiscalía.
38	Antes de ese control, ocho personas habían usado la PC N°1.	Registro doc. p. 9 · Serafini CE p. 8 **SURGE DE** *Strauss, Miguens, Fernández, Di Steffano, Jimenez, Zafi, Conrad y Durand. Serafini dice controlar "cada tres o cuatro usos".* **SIRVE PARA** Cualquiera de esos ocho usuarios pudo producir los rastros que encontró el encargado.	**A · Acceso** El rastro hallado no individualiza a Julieta.	**FUERTE** Documento; además contradice la práctica declarada por Serafini.
39	Norberto Serafini no vio lo que Julieta hizo en la PC N°1.	Serafini CE p. 8 **SURGE DE** *"Alguien, intuyo Julieta porque había sido la última en usar la PC, había borrado el historial".* **SIRVE PARA** Reducir su atribución a una suposición ("intuyo").	**A · Acceso** No hay testigo del acceso: la atribución es una conjetura.	**FUERTE** Surge de las palabras del propio testigo de cargo.
40	Serafini no sabe quién descargó las carpetas comprimidas de Google Drive que encontró en la ventana de descargas.	Serafini CE p. 8 **SURGE DE** *"Solo figuraba en la ventana de descargas unas carpetas comprimidas de google drive"; "no sé si fue alguien de acá o el problema vino por otro lado".* **SIRVE PARA** Desvincular de Julieta el único rastro material del día.	**A · Acceso** Falta prueba del apoderamiento por parte de la imputada.	**FUERTE** El testigo no afirma la autoría y duda del origen.
41	Serafini no sabe cuándo se descargaron esas carpetas.	Serafini CE p. 8 **SURGE DE** *Su declaración no consigna fecha ni hora de la descarga: sólo que figuraban al momento del control.* **SIRVE PARA** Mostrar que la descarga pudo ser de cualquier usuario anterior, incluso de otro día.	**A · Acceso** El rastro no puede ubicarse en el horario de Julieta.	**MEDIA** Se apoya en una omisión; si intenta precisar, se lo confronta con su declaración del 23/08/2021.
42	Los correos extorsivos fueron programados para enviarse en días y horarios determinados.	Kant CE p. 14 **SURGE DE** *"Los mensajes recibidos no fueron enviados en el momento sino que fueron 'programados' para enviarse en determinados días y fechas".* **SIRVE PARA** Desconectar la hora de llegada de los correos de quien estuviera frente a una PC.	**B · Intimidación** La hora de llegada no prueba quién escribió los correos.	**FUERTE** Conclusión expresa del perito de la fiscalía.
43	Es imposible determinar desde qué dispositivo se programaron los correos.	Kant CE p. 14 **SURGE DE** *"Es imposible poder determinarlo (...) Google no permite visualizar (...) desde que dispositivo fueron 'programados'".* **SIRVE PARA** Excluir toda prueba técnica sobre la autoría de los correos.	**B · Intimidación** La intimidación no puede atribuirse técnicamente a Julieta.	**FUERTE** Conclusión expresa del perito de la fiscalía.

N°	Teoría fáctica · proposición (un hecho, una oración)	Teoría probatoria · prueba, de dónde surge y para qué sirve	Teoría jurídica · elemento que rebate	Test de la prueba
44	Es imposible determinar en qué momento se programaron los correos.	Kant CE p. 14 **SURGE DE** *"Google no permite visualizar en que momento (…) fueron 'programados' dichos mensajes".* **SIRVE PARA** Impedir que la fiscalía ate la programación al horario de Julieta en la PC N°1.	B · Intimidación Ídem: autoría indeterminada.	FUERTE Conclusión expresa del perito de la fiscalía.
45	El primer correo llegó a las 15:53 del 11 de agosto.	Capturas doc. p. 6 · Clementina CE p. 4 **SURGE DE** *Encabezado de la captura: "mié, 11 ago 2021, 15:53".* **SIRVE PARA** Fijar la hora y armar el dilema: o se envió en vivo, y en la PC había otra persona; o se programó, y no puede atribuirse.	B · Intimidación Base del dilema que excluye a Julieta en ambas hipótesis.	FUERTE Documento de la fiscalía.
46	A las 15:53, quien usaba la PC N°1 era Horacio Plaza.	Registro doc. p. 9 · Serafini CE p. 8 **SURGE DE** *Fila del registro: "Horacio Plaza – 15:50 – 16:25".* **SIRVE PARA** Si la fiscalía sostiene un envío en vivo desde la PC N°1, la persona sentada no era Julieta.	B · Intimidación Excluye a Julieta de cualquier envío en vivo.	FUERTE Documento de la fiscalía.
47	La pericia no establece a qué hora del 11 de agosto hubo actividad de la cuenta en la PC N°1.	Kant CE p. 14 **SURGE DE** *"El 11 de agosto la cuenta mencionada solo presentó actividad en el celular de la víctima y en la computadora N°1" –sin hora ni usuario–.* **SIRVE PARA** Impedir que la fiscalía ubique esa actividad en la franja de Julieta.	A · Acceso La actividad del 11/8 no se atribuye a Julieta y es compatible con el uso de Clementina.	FUERTE Surge del texto del propio informe.
48	Al recibir el primer correo, Clementina pensó inmediatamente en Diego.	Clementina CE p. 4 **SURGE DE** *"Automáticamente pensé en Diego. Era obvio. Él tenía la carpeta esa de Drive compartida conmigo. Seguro fue él."* **SIRVE PARA** Mostrar que la víctima, que conoce a ambos, nunca sospechó de Julieta.	D · Autoría Hipótesis alternativa sostenida por la propia víctima.	FUERTE Testigo de cargo: contradice la teoría de la acusación.
49	Clementina descartó que una compañera de trabajo celosa fuera capaz de hacerle algo así.	Clementina CE p. 4 **SURGE DE** *"Ni algún seguidor medio loco ni tampoco alguna compañera de trabajo celosa sería capaz de tanto pensé."* **SIRVE PARA** Neutralizar el móvil de la "compañera celosa" en boca de la víctima.	D · Autoría El móvil atribuido a Julieta pierde sustento.	MEDIA Es una opinión de la víctima: vale como su percepción, no como prueba de inocencia.
50	Después del primer correo, Clementina cambió las contraseñas de todas sus cuentas.	Clementina CE p. 4 **SURGE DE** *"Cambie la contraseña de todas mis plataformas (…) Pero igual me siguieron llegando mensajes desde mi propia cuenta."* **SIRVE PARA** Confirmar que los correos ya estaban programados y dar sentido al tercer correo.	B · Intimidación Los correos no requerían nuevo acceso desde la PC del colegio.	FUERTE La víctima, coherente con la pericia.
IV. JUEVES 12 DE AGOSTO DE 2021: EL SEGUNDO CORREO Y LA RESPUESTA DE DIEGO				

N°	Teoría fáctica · proposición (un hecho, una oración)	Teoría probatoria · prueba, de dónde surge y para qué sirve	Teoría jurídica · elemento que rebate	Test de la prueba
51	El segundo correo decía: "tengo todo para cagarte la vida no te hagas la loca".	Capturas doc. p. 6 **SURGE DE** *Captura del 12/08/2021, 16:59.* **SIRVE PARA** Comparar el lenguaje del extorsionador con el de Diego ("te puedo arruinar", "loca").	B · Intimidación · D · Autoría Indicio de autoría de otra persona: la "firma" del autor.	FUERTE Documento indiscutible; la comparación de lenguaje es un argumento, no una pericia.
52	Ese mismo día, Diego le respondió a Clementina: "Loca de mierda (…) Lo que te está pasando se llama karma".	Clementina CE p. 4 **SURGE DE** *"Sólo me respondió 'Loca de mierda, ya te dije que yo no tengo nada que ver. Lo que te está pasando se llama karma'".* **SIRVE PARA** Mostrar que Diego presentó la extorsión como un castigo merecido.	B · Intimidación · D · Autoría Mismo registro que la frase de difusión ("te pasa por rata").	MEDIA Sólo la víctima; borró la conversación de WhatsApp.
53	Acto seguido, Diego bloqueó a Clementina.	Clementina CE p. 4 **SURGE DE** *"Y automáticamente me bloqueó."* **SIRVE PARA** Completar la reacción de Diego frente al reclamo.	D · Autoría Conducta de evitación de otra persona sospechada.	MEDIA Sólo la víctima.
54	Los días 12 y 13 de agosto, la PC N°1 no registró actividad en la cuenta de Clementina.	Kant CE p. 14 **SURGE DE** *"Tanto la computadora N°1 de la Sala Multimedia como la computadora del Sr. Olivera no presentaron actividad alguna."* **SIRVE PARA** Mostrar que la PC que usó Julieta no intervino durante la extorsión.	B · Intimidación Desvincula la PC N°1 de los correos del 12 y del 13.	FUERTE Pericia de la fiscalía.
55	Esos dos días, sólo el celular y la computadora de Clementina registraron actividad en su cuenta.	Kant CE p. 14 **SURGE DE** *"Sólo presentaron actividad de la cuenta el celular y la computadora personal de la Srta. Zafi."* **SIRVE PARA** Excluir cualquier dispositivo vinculado a Julieta durante la extorsión.	B · Intimidación Ningún aparato de Julieta actuó en la cuenta.	FUERTE Pericia de la fiscalía.
V. VIERNES 13 DE AGOSTO DE 2021: EL TERCER CORREO Y EL PAGO				
56	El tercer correo afirmaba: "ya sé que cambiaste la contraseña de todo".	Capturas doc. p. 6 · Clementina CE p. 4 **SURGE DE** *Captura del 13/08/2021, 19:15.* **SIRVE PARA** Mostrar que el autor conocía o anticipaba la reacción de Clementina sin usar la PC del colegio, inactiva ese día.	B · Intimidación La intimidación no pasó por la PC N°1.	FUERTE Documento de la fiscalía.
57	El tercer correo agregaba: "la data la consigo igual no importa lo que hagas".	Capturas doc. p. 6 **SURGE DE** *Captura del 13/08/2021, 19:15.* **SIRVE PARA** Indicar que el autor tenía el material por una vía independiente de la cuenta, como quien lo produjo.	A · Acceso · D · Autoría El autor no dependía del acceso a la cuenta: apunta a Diego.	FUERTE Documento de la fiscalía; la inferencia se desarrolla en la clausura.

N°	Teoría fáctica · proposición (un hecho, una oración)	Teoría probatoria · prueba, de dónde surge y para qué sirve	Teoría jurídica · elemento que rebate	Test de la prueba
58	Los correos exigían dejar el dinero el viernes 13 a las 20:00 en el tacho de basura de la esquina del colegio.	Capturas doc. p. 6 · Clementina CE p. 4 SURGE DE *Primer correo: "dejalo en una bolsa verde en el tacho de basura de la esquina del colegio el viernes a las 8 de la noche".* SIRVE PARA Fijar la hora y el lugar del depósito.	C · Dinero Delimita el momento del retiro que la fiscalía debe atribuir.	FUERTE Documento y víctima coinciden.
59	El viernes 13 de agosto, cerca de las 19:30, Diego entró a su edificio en ropa deportiva.	Convención p. 1 SURGE DE *Galindez "vio y saludó a Diego Olivera cuando este ingresó al edificio en ropa deportiva cerca de las 19:30 hrs."* SIRVE PARA Ubicar a Diego a 17 cuadras del tacho, vestido de modo compatible con quien retiró la bolsa.	C · Dinero · D · Autoría Oportunidad de otra persona.	FUERTE Hecho acordado.
60	A las 19:45, el portero del edificio de Diego se retiró y no volvió hasta la 01:00.	Convención p. 1 SURGE DE *"A las 19:45 Galindez se retiró a una juntada con amigos no retornando hasta las 01:00 hrs AM del sábado 14 de agosto."* SIRVE PARA Mostrar que nadie puede dar cuenta de Diego después de las 19:45.	C · Dinero · D · Autoría Oportunidad de otra persona: su coartada termina a las 19:45.	FUERTE Hecho acordado.
61	El edificio de Diego está a 17 cuadras del colegio, unos 25 minutos a pie.	Convención p. 1 SURGE DE *"Una distancia de 17 cuadras. Según Google Maps se tardan aproximadamente 25 minutos en llegar a pie."* SIRVE PARA Demostrar que Diego pudo llegar al tacho antes de las 20:30.	C · Dinero · D · Autoría Oportunidad de otra persona.	FUERTE Hecho acordado.
62	Clementina pagó $120.000 a través de Marisol.	Clementina CE p. 4 · Marisol ED p. 7 SURGE DE *Clementina: "le pedí a Marisol que la deje (...) Le di $120.000". Marisol: "Dejé la bolsa verde con la guita en el tacho".* SIRVE PARA Reconocer la disposición patrimonial: no se discute.	C · Dinero Materialidad reconocida: se discute quién retiró el dinero.	FUERTE Víctima y testigo directa coinciden.
63	Cerca de las 20:00, Marisol dejó la bolsa verde con el dinero en el tacho de la esquina del colegio.	Marisol ED p. 7 SURGE DE *"Fui en mi auto a eso de las 20:00 hrs como habían pedido. Dejé la bolsa verde con la guita en el tacho."* SIRVE PARA Fijar el inicio del período de vigilancia.	C · Dinero Delimita el tiempo del retiro.	FUERTE Testigo directa, coherente con los correos y con la víctima.
64	Marisol vigiló el tacho desde su auto, estacionado a unos 50 metros.	Marisol ED p. 7 SURGE DE *"Me estacioné a unos 50 metros de la esquina, para que no me vieran."* SIRVE PARA Acreditar que hubo una testigo presencial del retiro.	C · Dinero Hay prueba directa de quién retiró el dinero, y no es Julieta.	MEDIA Ella misma admite que no estaba bien ubicada para ver toda la secuencia.

N°	Teoría fáctica · proposición (un hecho, una oración)	Teoría probatoria · prueba, de dónde surge y para qué sirve	Teoría jurídica · elemento que rebate	Test de la prueba
65	Las hijas de Julieta salían de su clase de francés a las 20:00.	Julieta ED pp. 11–12 SURGE DE *"Pasé a buscarla luego de (...) levantar a mis hijas de su clase de francés. Ellas salen a las 20:00."* SIRVE PARA Explicar su hora de llegada al colegio (20:20).	C · Dinero Su presencia responde a una rutina familiar.	MEDIA Sólo la imputada, pero la convención confirma a las hijas en el auto a las 20:20.
66	A las 20:20, Julieta estacionó su auto frente a la puerta de ingreso del colegio.	Convención p. 1 · Julieta ED p. 12 SURGE DE *"Julieta Durand estacionó su auto frente a la puerta de ingreso del colegio 'Saint Lion' a las 20:20 hrs."* SIRVE PARA Reconocer el hecho: llegó por la puerta principal, a la vista de todos y 20 minutos después de la hora del depósito.	C · Dinero Conducta visible, incompatible con un retiro clandestino.	FUERTE Hecho acordado.
67	En el auto estaban su pareja y sus dos hijas.	Convención p. 1 · Julieta ED p. 12 SURGE DE *"Dentro del auto se encontraban su pareja y sus dos hijas."* SIRVE PARA Mostrar que fue en familia, con dos niñas de 6 y 10 años.	C · Dinero Nadie va con sus hijas a cobrar un rescate.	FUERTE Hecho acordado.
68	Julieta fue a buscar la tablet que había olvidado en el aula.	Julieta ED p. 11 SURGE DE *"Me acordé en la tarde que había dejado mi Tablet en el aula y pasé a buscarla."* SIRVE PARA Explicar el motivo lícito de su presencia en el colegio.	C · Dinero Presencia justificada, sin relación con el tacho.	DÉBIL Sólo la imputada; el portero no declara.
69	El portero del colegio le abrió la puerta a Julieta.	Julieta ED p. 12 SURGE DE *"Me abrió el portero." "El portero podrá decirles que fui hasta el aula, agarré la Tablet y volví a salir."* SIRVE PARA Mostrar que entró por la vía formal y ante un testigo.	C · Dinero Ingreso formal: lo contrario de ocultarse.	DÉBIL Ninguna parte ofreció al portero; la fiscalía tampoco lo desmiente.
70	Julieta tomó su tablet del aula.	Julieta ED p. 12 SURGE DE *"Fui hasta el aula, agarré la Tablet y volví a salir."* SIRVE PARA Cerrar la secuencia de su visita.	C · Dinero Su recorrido no incluyó el tacho.	DÉBIL Sólo la imputada.
71	Esa noche, Julieta no tuvo contacto con ninguna computadora del colegio.	Julieta ED p. 12 · Kant CE p. 14 SURGE DE *Julieta: "no tuve contacto con computadora alguna, ni nada parecido". Kant: la PC N°1 no tuvo actividad el 13/8.* SIRVE PARA Descartar cualquier intervención técnica de Julieta el día del pago.	B · Intimidación · C · Dinero No hubo intervención de Julieta ni en el último correo ni en el cobro.	FUERTE La palabra de la imputada está corroborada por la pericia.
72	Cerca de las 20:30, un hombre retiró la bolsa del tacho.	Marisol ED p. 7 SURGE DE *"Ahí cerca de las 20:30 aproximadamente veo llegar a un flaco, medio alto".* SIRVE PARA Acreditar que quien retiró el dinero fue un hombre.	C · Dinero Excluye a Julieta como quien recibió el dinero.	MEDIA Única testigo presencial y poca luz; distinguir a un hombre no requiere verle la cara.

N°	Teoría fáctica · proposición (un hecho, una oración)	Teoría probatoria · prueba, de dónde surge y para qué sirve	Teoría jurídica · elemento que rebate	Test de la prueba
73	Ese hombre era flaco y medio alto.	Marisol ED p. 7 SURGE DE *"Un flaco, medio alto".* SIRVE PARA Describir su contextura.	C · Dinero D · Autoría Contextura compatible con otra persona, no con la imputada.	MEDIA Testigo presencial en condiciones de visibilidad limitadas.
74	Ese hombre vestía gorrita negra y buzo negro grande.	Marisol ED p. 7 SURGE DE *"Con gorrita negra y un buzo negro grande".* SIRVE PARA Vestimenta compatible con la ropa deportiva con la que Diego entró a su edificio a las 19:30.	C · Dinero D · Autoría Compatibilidad con la oportunidad de Diego.	MEDIA Ídem.
75	Por su contextura física, el hombre le resultó a Marisol parecido a Diego.	Marisol ED p. 7 SURGE DE *"No le pude ver la cara (…) pero por las características físicas se me hacía que era parecido a Diego."* SIRVE PARA Aportar la única referencia sobre la identidad del retirante.	D · Autoría Compatibilidad con Diego: refuerza la duda sobre la autoría de Julieta.	DÉBIL No vio la cara y es hostil a Diego: se usa sólo como compatibilidad, nunca como identificación.
76	Después de retirar la bolsa, el hombre se fue caminando hasta perderse de vista.	Marisol ED p. 7 SURGE DE *"Después de sacar la bolsa se fue caminando hasta que lo perdí de vista."* SIRVE PARA Mostrar que no subió a un auto estacionado en la puerta del colegio, como el de Julieta.	C · Dinero Desvincula el retiro del auto de Julieta y de su familia.	MEDIA Testigo directa; reconoce que no vio de dónde vino.
VI. DESPUÉS DEL PAGO: EL DINERO, LA DIFUSIÓN Y LA INVESTIGACIÓN				
77	El lunes 16 de agosto, Diego pagó en efectivo $168.000 de alquiler atrasado.	Convención p. 1 SURGE DE *"El día lunes 16 de agosto de 2021, Diego Olivera pagó en efectivo la suma de $168.000".* SIRVE PARA Mostrar que otra persona dispuso de efectivo tres días después del pago de $120.000.	C · Dinero D · Autoría Indicio de aprovechamiento del dinero por otra persona.	FUERTE Hecho acordado; la fiscalía puede atribuirlo a la venta de la cámara.
78	Las fotos y los videos se difundieron en una cuenta falsa de Twitter bajo la frase "te pasa por rata".	Clementina CE pp. 4–5 SURGE DE *"Se habían difundido videos y fotos mías a través de un Twitter trucho bajo la frase 'te pasa por rata'."* SIRVE PARA Mostrar que el autor justificó el daño con un reproche de tacañería: el reclamo de Diego.	D · Autoría El motivo que el autor dejó escrito es económico y no coincide con el de Julieta.	MEDIA La víctima lo supo en la Dirección; no hay captura de esa cuenta en la prueba.
79	Clementina declaró que sólo ella y Diego tenían acceso a los videos difundidos.	Clementina CE p. 5 SURGE DE *"El culpable de todo esto es Diego, él difundió los videos, los únicos que tenemos acceso a esos videos éramos él y yo."* SIRVE PARA Cerrar con la palabra de la víctima: el material difundido sólo estaba al alcance de Diego.	A · Acceso D · Autoría La propia víctima excluye a cualquier otra persona con acceso, incluida Julieta.	FUERTE Testigo de cargo.

N°	Teoría fáctica · proposición (un hecho, una oración)	Teoría probatoria · prueba, de dónde surge y para qué sirve	Teoría jurídica · elemento que rebate	Test de la prueba
80	Sofía Bernat no presenció ningún hecho que vincule a Julieta con la extorsión.	Sofía CE p. 19 SURGE DE *Su declaración sólo contiene opiniones: "No me cabe duda de que podría haber filtrado las fotos de Clementina, porque la odiaba."* SIRVE PARA Reducir la acusación de la testigo a una conjetura ("podría").	D · Autoría La única testigo que señala a Julieta no aporta hechos.	FUERTE Surge de sus propias palabras.
81	La empresa requerida denegó a la Fiscalía los datos de la cuenta de Twitter que publicó el material.	Convención p. 1 SURGE DE *"La Fiscalía requirió a la empresa (...) que permita el acceso a la cuenta de Twitter (...) pero la empresa ha denegado dicha información."* SIRVE PARA Mostrar que ningún dato técnico vincula a Julieta con la difusión.	D · Autoría Ausencia de prueba sobre la identidad del autor.	FUERTE Hecho acordado.
82	Ningún dispositivo de Julieta registró sesiones en la cuenta de Clementina.	Kant CE p. 14 SURGE DE *Las sesiones abiertas entre el 15/7 y el 13/8 correspondían sólo a la HP de Diego, las PCs de la Sala Multimedia y el celular y la computadora de Clementina.* SIRVE PARA Excluir técnicamente cualquier acceso desde aparatos de Julieta.	A · Acceso B · Intimidación No hay rastro técnico de acceso ni de envío desde aparatos de la imputada.	FUERTE Pericia de la fiscalía.
83	El perito no examinó ningún dispositivo de Julieta.	Kant CE pp. 13–14 SURGE DE *Elementos peritados: celular y HP de Diego, PCs de la Sala Multimedia, celular y computadora de Clementina.* SIRVE PARA Mostrar que la acusación contra Julieta no tiene ningún respaldo técnico.	A · Acceso B · Intimidación D · Autoría La carga de la prueba es de la fiscalía y no la cumplió.	FUERTE Surge de la propia pericia.

PARTE II · LA PRUEBA

Test de la prueba

07

Cuánto aguanta cada pieza: primero, cómo queda rebatido cada elemento; después, la fortaleza y la debilidad de cada medio de prueba.

Síntesis por elemento

Elemento	Proposiciones que lo rebaten	Fuertes	Medias	Débiles	Conclusión
A · Acceso	5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 22 · 23 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 47 · 57 · 79 · 82 · 83	24	6	1	El acceso no se atribuye a Julieta: la PC era compartida, la titular la usó antes, el único rastro no tiene autor ni hora y ningún aparato de Julieta aparece en la cuenta.
B · Intimidación	19 · 20 · 21 · 23 · 24 · 25 · 26 · 36 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 50 · 51 · 52 · 54 · 55 · 56 · 71 · 82 · 83	17	5	0	Los correos no pueden atribuirse a nadie: fueron programados, el perito no puede saber desde dónde ni cuándo, y la PC del colegio no actuó el 12 ni el 13.
C · Dinero	15 · 16 · 17 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 76 · 77	11	8	3	Quien retiró el dinero fue un hombre que se fue caminando; Julieta llegó con su familia, por la puerta principal y ante el portero.
D · Autoría	1 · 2 · 3 · 4 · 9 · 12 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 21 · 25 · 26 · 48 · 49 · 51 · 52 · 53 · 57 · 59 · 60 · 61 · 73 · 74 · 75 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 83	19	12	1	La antipatía era general y la víctima descartó a una compañera; Diego tenía el material, el móvil, la oportunidad y, tres días después, el dinero.

QUÉ HACEMOS CON LAS PROPOSICIONES DÉBILES

Son 5: N° 31, N° 68, N° 69, N° 70, N° 75. Son explicaciones de la propia Julieta (búsquedas, tablet, portero) o la semejanza con Diego que percibió Marisol. **Ninguna se usa sola**: cada una se presenta pegada a un hecho fuerte del registro, la pericia o las convenciones, y ningún elemento de nuestra teoría depende de ellas.

Test de fortaleza y debilidad de cada medio de prueba

Criterios: origen (documento, convención, pericia, testigo de cargo, neutral, interesado o imputada) · conocimiento directo · corroboración · riesgo de impugnación.

Medio de prueba	Origen	Fortalezas	Debilidades	Valoración
Convenciones probatorias	Acuerdo de partes · legajo p. 1	Hechos fijados que no admiten prueba en contrario: horarios de Diego, distancia, llegada de Julieta con su familia, pago de $168.000, datos de Twitter denegados.	No dicen qué hizo Diego después de las 19:45; el pago de $168.000 admite una explicación alternativa (venta de la cámara).	ALTA
Registro de usuarios PC N°1	Doc. de la fiscalía, 11/08/2021 · p. 9	Objetivo, contemporáneo y confeccionado por un testigo de cargo; fija los horarios de Clementina, Felipe, Julieta, el único control y Horacio Plaza.	Registra nombres y horarios, no actividad; depende de la anotación manual del encargado.	ALTA
Capturas de Gmail	Doc. de la fiscalía · p. 6	Fecha, hora y texto exacto de los tres correos; permiten comparar el lenguaje del autor.	No muestran desde dónde ni cuándo se programaron los correos.	ALTA
Pericia de Evaristo Kant	CE · pericia 10/09/2021 · pp. 13–14	Perito oficial de la fiscalía, ingeniero (UTN) con 15 años de experiencia; concluye que es imposible atribuir los correos y no encuentra ningún aparato de Julieta.	No precisa horas ni usuarios; no analizó antes del 15/7 ni las descargas; la fiscalía usará la "actividad en la PC N°1 el 11/8".	ALTA
Clementina Zafi	CE · decl. 18/08/2021 · pp. 2–5	Víctima y testigo de cargo con conocimiento directo; señaló a Diego desde el primer momento y descartó a una compañera celosa.	Borró el WhatsApp con Diego; parte de su relato es de oídas (lo que le dijeron en la Dirección); su convicción sobre Diego es opinión.	MEDIA-ALTA
Felipe Conrad	ED · decl. 24/08/2021 · p. 10	Neutral, sin interés en el resultado; su uso de la PC está corroborado por el registro.	Actitud fastidiada; no vio si había sesiones abiertas; difiere en minutos con el registro.	MEDIA-ALTA
Norberto Serafini	CE · decl. 23/08/2021 · p. 8	Encargado de la sala; admite cuentas abiertas, la costumbre de Clementina y su propia duda sobre el origen.	Atribuye a Julieta por intuición; control fallido; inconsistencia horaria (15:00 frente a 15:20).	MEDIA (útil en lo que admite)
Marisol González	ED · decl. 19/08/2021 · p. 7	Única testigo presencial del retiro y del dicho de Diego; no tiene ningún interés en favorecer a Julieta.	No vio la cara; poca luz; mala ubicación; hostil a Diego; horario aproximado.	MEDIA
Jorgelina Silvestre	ED · decl. 25/08/2021 · pp. 17–18	Amiga de Diego desde 2007: lo que dice en su contra es creíble; conocimiento directo de su situación económica.	Parcial a favor de Diego; opiniones contra Clementina; parte de su relato es lo que Diego le contaba.	MEDIA
Sofía Bernat	CE · decl. 19/08/2021 · p. 19	Para la defensa: admite la hostilidad general hacia Clementina y que su costumbre de dejar todo abierto era conocida.	Sus dichos contra Julieta son opiniones ("podría"); cercanía con Clementina; ningún hecho percibido.	MEDIA (útil en lo que admite)
Julieta Durand	ED · decl. 26/08/2021 · pp. 11–12	Admisiones contra su propio interés; relato coherente con el registro, la convención y la pericia.	Interés directo; prejuicios expresados; varias explicaciones sin corroboración (búsquedas, turno médico, tablet, portero).	ALTA en lo corroborado · BAJA en lo no corroborado

PARTE II · LA PRUEBA

08

Mapa de la prueba

Quién acredita qué. Cada examinador es responsable de que su testigo deje probadas las proposiciones de su fila.

Fuente	A · Acceso (art. 153)	B · Intimidación (art. 168)	C · Dinero (art. 168)	D · Autoría (art. 45)	Total
Julieta Durand · ED	6 · 11 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35	36 · 71	65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71	1 · 4	**18**
Felipe Conrad · ED	5 · 10 · 11 · 28 · 35	—	—	—	**5**
Jorgelina Silvestre · ED	12	19	16 · 17	12 · 16 · 17 · 18	**5**
Marisol González · ED	—	25 · 26	62 · 63 · 64 · 72 · 73 · 74 · 76	25 · 26 · 73 · 74 · 75	**10**
Clementina Zafi · CE	12 · 13 · 14 · 79	19 · 20 · 21 · 45 · 50 · 52 · 56	58 · 62	2 · 3 · 12 · 14 · 18 · 21 · 48 · 49 · 52 · 53 · 78 · 79	**20**
Sofía Bernat · CE	7 · 8 · 9	—	—	2 · 3 · 4 · 9 · 80	**7**
Norberto Serafini · CE	5 · 6 · 7 · 8 · 27 · 29 · 34 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41	46	—	—	**13**
Evaristo Kant · CE	22 · 23 · 33 · 47 · 82 · 83	23 · 24 · 42 · 43 · 44 · 54 · 55 · 71 · 82 · 83	71	83	**13**
Registro PC N°1 · doc.	5 · 11 · 27 · 28 · 29 · 30 · 37 · 38	36 · 46	—	—	**10**
Capturas de Gmail · doc.	57	45 · 51 · 56	58	51 · 57	**5**
Convenciones probatorias	—	—	15 · 59 · 60 · 61 · 66 · 67 · 77	15 · 59 · 60 · 61 · 77 · 81	**8**

LECTURA ESTRATÉGICA

Kant (CE) y Clementina (CE) sostienen buena parte del caso de la defensa: **los testigos de la fiscalía son nuestros mejores testigos**. Por eso sus contraexámenes son de acreditación, no de ataque.

PROPOSICIONES CRÍTICAS

N° 33 (no ingresó a la sesión), 43–44 (imposible atribuir los correos), 72–76 (un hombre retiró la bolsa y se fue caminando), 48, 49 y 79 (la víctima señaló a otro) y 82–83 (ningún aparato de Julieta en la cuenta ni peritado). Si estas quedan probadas, el caso está ganado.

PARTE II · LA PRUEBA

Las personas del caso

09

Qué aporta cada una, qué le aporta a la fiscalía y sus frases textuales. Primero, nuestros testigos; después, los de la fiscalía.

Testigos propios e imputada

IMPUTADA · EXAMEN DIRECTO

Julieta Durand

Declaración previa: 26/08/2021

NOS DA

+ Su versión completa del 11 y del 13 de agosto.
+ Admisiones espontáneas que la hacen creíble.
+ Trayectoria de 12 años sin sanciones.

LE DA A LA FISCALÍA

– Antipatía y dichos prejuiciosos.
– Vio el Gmail abierto y borró el historial.
– Estuvo en el colegio el viernes 13 a las 20:20.
– Quejas económicas; marido analista de sistemas.

"Es cierto que me cae mal. No puedo negarlo." p. 11

"Yo no toqué nada ni hice log in en ningún lado." p. 11

"Me daba un poco de vergüenza estar haciendo esa búsqueda en el trabajo." p. 11

TESTIGO (ALUMNO, USUARIO DE LA PC N°1) · EXAMEN DIRECTO

Felipe Conrad

Declaración previa: 24/08/2021

NOS DA

+ PC N°1: la más rápida, la de todos.
+ Modo incógnito: privacidad habitual.
+ Lo investigaron por usar una computadora.

LE DA A LA FISCALÍA

– Él no tocó ninguna cuenta (puede usarse para concentrar la sospecha).

"Son máquinas en las que se sienta todo el mundo." p. 10

"No me gusta esta persecución sólo por usar una computadora." p. 10

TESTIGO (FOTÓGRAFA, AMIGA DE DIEGO OLIVERA) · EXAMEN DIRECTO

Jorgelina Silvestre

Declaración previa: 25/08/2021

NOS DA

+ Diego sin ingresos y con deudas.
+ La cámara: "lo último que venderías".
+ El reclamo de dinero a Clementina.

LE DA A LA FISCALÍA

– Defensa del carácter de Diego ("no es un tipo garca").
– Una explicación lícita del dinero: la venta de la cámara.

"Tendría que venderla para pagar unas deudas." p. 17

"Sabía que estaba sin ingresos en los últimos meses." p. 18

"A él no le pasaba un peso." p. 17

TESTIGO (MEJOR AMIGA DE LA VÍCTIMA) · EXAMEN DIRECTO

Marisol González

Declaración previa: 19/08/2021

NOS DA

+ Quien retiró la bolsa fue un hombre que se fue caminando.
+ La frase de Diego una semana antes.

LE DA A LA FISCALÍA

– Poca luz; no vio la cara; no sabe de dónde vino.
– Horario cercano a la llegada de Julieta.

"Si le pasa es porque le tiene que pasar. No se puede andar por la vida como si todo fuese gratis." p. 7

"Un flaco, medio alto, con gorrita negra y un buzo negro grande." p. 7

"Después de sacar la bolsa se fue caminando hasta que lo perdí de vista." p. 7

Testigos de la fiscalía

VÍCTIMA — TESTIGO DE LA FISCALÍA · CONTRAEXAMEN

Clementina Zafi

Declaración previa: 18/08/2021

NOS DA

+ Señaló a Diego desde el primer minuto.
+ Sólo ella y Diego tenían el material.
+ Reclamos y amenaza de Diego ("te puedo arruinar").
+ "Lo que te está pasando se llama karma".
+ Descartó a una compañera celosa.
+ Cambio de contraseñas; contenido del tercer correo.
+ El dinero lo llevó Marisol; la difusión fue con la frase "te pasa por rata".

LE DA A LA FISCALÍA

– Los correos y el pago (la materialidad).
– El daño: perdió su trabajo.
– El clima hostil en el jardín ("me juzgan con la mirada").

"Automáticamente pensé en Diego. Era obvio." p. 4

"Ni algún seguidor medio loco ni tampoco alguna compañera de trabajo celosa sería capaz de tanto pensé." p. 4

"Los únicos que tenemos acceso a esos videos éramos él y yo." p. 5

TESTIGO DE LA FISCALÍA (DOCENTE DEL JARDÍN) · CONTRAEXAMEN

Sofía Bernat

Declaración previa: 19/08/2021

NOS DA

+ La hostilidad era de todas, incluida la Directora.
+ En el colegio se sabía que Clementina dejaba "todo abierto".
+ Su acusación es un "podría".

LE DA A LA FISCALÍA

– El odio de Julieta ("la peor de todas", "la odiaba").
– Que Julieta despotricaba contra Clementina.

"Todas las maestras, incluso las de primaria y la propia Directora tenían resistencia frente a ella." p. 19

"Dejaba la computadora con todo abierto y (...) descansaba en que el "pobre" Norberto le cierre todas las sesiones." p. 19

"No me cabe duda de que podría haber filtrado las fotos de Clementina." p. 19

TESTIGO DE LA FISCALÍA (ENCARGADO DE BIBLIOTECA Y SALA MULTIMEDIA) · CONTRAEXAMEN

Norberto Serafini

Declaración previa: 23/08/2021

NOS DA

+ La secuencia del registro (Clementina 13:06; Felipe; un control; ocho usuarios; Horacio Plaza 15:50).
+ Las cuentas abiertas son habituales; Clementina las dejaba.
+ "Intuyo" y "no sé si fue alguien de acá".

LE DA A LA FISCALÍA

– Julieta fue la última antes del control.
– El historial borrado.
– Las carpetas de Drive descargadas y eliminadas.

"Alguien, intuyo Julieta porque había sido la última en usar la PC, había borrado el historial." p. 8

"Aunque no sé si fue alguien de acá o el problema vino por otro lado." p. 8

"Por supuesto que siempre cierro todo sin mirar." p. 8

PERITO DE LA FISCALÍA (DEPARTAMENTO DE CIBERDELITOS, MP PBA) · CONTRAEXAMEN

Evaristo Kant

Declaración previa: 10/09/2021

NOS DA

+ Correos programados: imposible saber desde dónde y cuándo.
+ Ningún dispositivo de Julieta en la cuenta; ninguno peritado.
+ HP de Diego: actividad el 17/7.
+ PC N°1 sin actividad el 12 y el 13.

LE DA A LA FISCALÍA

– Actividad en la PC N°1 el 11/8.
– La HP de Diego sin actividad del 11 al 13/8.

"Es imposible poder determinarlo ya que (...) fueron "programados"." p. 14

"Google no permite visualizar en qué momento o desde qué dispositivo fueron "programados"." p. 14

"Que las sesiones se encuentren abiertas no significa que hayan tenido actividad." p. 14

NO DECLARA EN EL JUICIO

Diego Olivera

Declaración en fiscalía: 22/08/2021 — no es prueba en el debate

Todo lo relativo a Diego entra por Clementina (CE), Marisol (ED), Jorgelina (ED), Kant (CE) y las convenciones probatorias. **Cuidado:** en su declaración dice que en el material difundido hay un video sexual en el que aparece él, dato que la fiscalía podría usar para sostener que no tenía motivos para difundirlo. Ningún testigo del juicio lo menciona: **no abrir esa puerta** con preguntas sobre el contenido del material.

PARTE II · LA PRUEBA

Orden de presentación

10

Empezamos con la voz de Julieta y terminamos con la imagen más fuerte del caso: un hombre que se lleva la bolsa caminando.

1 **Julieta Durand (imputada)** → 2 **Felipe Conrad** → 3 **Jorgelina Silvestre** → 4 **Marisol González**

Criterio	Fundamento
Primacía	Julieta abre la prueba de la defensa con su propia voz. El tribunal escucha su versión antes que ninguna otra y luego la contrasta con los testigos que la corroboran; al declarar primero, no puede sostenerse que adaptó su relato a lo que dijeron los demás.
Inoculación temprana	Su debilidad principal —la antipatía— se reconoce al inicio del caso de la defensa; los tres testimonios siguientes desplazan la atención hacia los hechos y hacia la hipótesis alternativa.
Corroboración inmediata	Felipe confirma enseguida dos afirmaciones de Julieta: la PC N°1 es la preferida y en una computadora compartida es habitual cuidar la privacidad.
Progresión	Jorgelina instala el móvil económico de Diego y Marisol cierra con la amenaza previa y el retiro del dinero: motivo → anuncio → hecho.
Recencia	El último testimonio antes de los alegatos es el más fuerte de la defensa: quien se llevó la plata fue un hombre que se fue caminando.

Por qué estos tres testigos

La fiscalía ofreció a Clementina Zafi, Sofía Bernat, Norberto Serafini y Evaristo Kant. La defensa selecciona a **Marisol González**, **Jorgelina Silvestre** y **Felipe Conrad**, que se suman a la declaración de **Julieta Durand**. La elección responde a la teoría del caso: cada testigo cubre un tramo de la historia que ningún testigo de la fiscalía puede contar.

Marisol González	Es la única persona que vio quién retiró el dinero y la única que escuchó a Diego anticipar el hecho una semana antes. Es la mejor amiga de la víctima: no tiene ningún interés en favorecer a Julieta.
Jorgelina Silvestre	Es la única que puede acreditar desde adentro la situación económica de Diego (sin ingresos, con deudas, vendiendo su cámara) y su reclamo de dinero a Clementina. Por ser su amiga, lo que dice en su contra es especialmente creíble.
Felipe Conrad	Es el único usuario neutral de la PC N°1 del 11 de agosto. Acredita que esa computadora es la preferida y de uso masivo, que proteger la privacidad en ella es habitual y que la investigación sospechó de cualquier usuario.

Lo que pueden aportar a la defensa Clementina, Sofía, Serafini y Kant se obtendrá en el contraexamen; no es necesario ofrecerlos. La declaración de Diego Olivera no forma parte de la prueba: todo lo relativo a él ingresa por testigos y por las convenciones probatorias.

III

PARTE III

En la sala

> *“Si le pasa es porque le tiene que pasar. No se puede andar por la vida como si todo fuese gratis.”*
>
> Diego Olivera a Marisol González, una semana antes del primer correo (p. 7)

PARTE III · EN LA SALA

Alegato de apertura

11

El texto que se presenta a la cátedra (una carilla) y las notas para decirlo en la sala.

Señoras y señores jueces:

A Clementina Zafi la sacaron de su trabajo por un prejuicio. Hoy la fiscalía les pide que condenen a Julieta Durand por otro: el de creer que, como Clementina le caía mal, tuvo que ser ella. En este juicio vamos a demostrar algo simple: **prejuicio no es prueba**.

Julieta tiene 35 años, es mamá de dos nenas y hace doce años que es maestra jardinera en el Saint Lion, sin una sola sanción. No vamos a ocultarles nada: Clementina le caía mal, y Julieta lo decía. Pero caerle mal a alguien no es un delito.

El miércoles 11 de agosto de 2021, Julieta usó la computadora N°1 de la Sala Multimedia, la que todos eligen porque es la única que anda bien. Una hora antes la había usado Clementina; después, un alumno. Nadie la revisó en el medio. Julieta buscó viajes y entradas para recitales mientras esperaba un turno médico. Vio un Gmail abierto y no lo tocó. Al irse, borró el historial porque le daba vergüenza haber hecho esas búsquedas en el trabajo. Lo contó ella misma.

El perito de la propia fiscalía, el ingeniero Kant, les va a explicar que los correos extorsivos fueron programados y que es imposible saber desde qué dispositivo y en qué momento. Les va a decir que ningún aparato de Julieta aparece en la cuenta de Clementina y que la computadora del colegio no tuvo actividad ni el 12 ni el 13 de agosto.

El viernes 13, Julieta buscó a sus hijas en la clase de francés y, a las 20:20, estacionó en la puerta del colegio, con su marido y las nenas en el auto, para buscar la tablet que había olvidado en el aula. Marisol González, la mejor amiga de Clementina, estaba vigilando el tacho donde había dejado la plata. Les va a contar que, cerca de las 20:30, la bolsa la retiró un hombre flaco, de gorrita y buzo negro, que se fue caminando. Y les va a decir a quién se parecía.

Porque la prueba no apunta a Julieta: apunta a otro lado. Clementina sospechó desde el primer minuto de Diego Olivera, el único que, además de ella, tenía esas fotos y videos. Diego le reclamaba plata y le advirtió que podía arruinarla. Una semana antes de los correos dijo que "no se puede andar por la vida como si todo fuese gratis". Jorgelina Silvestre, su amiga, les va a contar que estaba sin ingresos y que tenía que vender su cámara para pagar deudas. Y tres días después del pago, Diego saldó en efectivo $168.000 de alquiler atrasado.

Al terminar el juicio van a tener antipatía de un lado y ninguna prueba del otro. Por eso les vamos a pedir que absuelvan a Julieta Durand. Porque prejuicio no es prueba.

PUESTA EN ESCENA

Duración
3 a 4 minutos. Se habla, no se lee.

Estructura para memorizar
Gancho → Julieta → 11 de agosto → el perito → viernes 13 → la otra persona → pedido.

Textual
La primera y la última frase: "prejuicio no es prueba".

Pausas
Después del gancho y antes del pedido final.

Promesas
Narrar lo que la prueba va a mostrar ("les va a decir..."). Nunca "creemos" ni "opinamos".

Clementina
Siempre por su nombre y con respeto. Nunca "la chica".

Diego
No se lo llama culpable: "la prueba apunta a otro lado".

Marisol
No prometer que vio la cara: decimos "a quién se parecía".

PARTE III · EN LA SALA

Exámenes directos

12

Preguntas abiertas y no sugestivas: el protagonista es el testigo. Debajo, los hechos que cada examen tiene que dejar en el acta, en el orden en que deben salir.

1.° EXAMEN DIRECTO · IMPUTADA
Julieta Durand

DECLARACIÓN PREVIA	MODALIDAD	DOCUMENTOS
26/08/2021 (declaración en sede fiscal)	Temático, con cronología interna en cada bloque	Registro de usuarios PC N°1 (para ubicar su horario: 14:06–14:51).

Por qué temático: La acusación contra Julieta se arma con indicios aislados (antipatía, uso de la PC, borrado del historial, presencia en el colegio el viernes). El examen temático responde cada indicio en un bloque propio, permite inocular la antipatía al comienzo y evita que el relato se diluya. Dentro de cada bloque se sigue el orden de los hechos, lo que facilita el recuerdo y refuerza la credibilidad.

OBJETIVOS Y EJEMPLOS

1	**Acreditarla y humanizarla.**	Que relate que tiene 35 años, que está casada y tiene dos hijas de 6 y 10 años, y que hace 14 años es maestra jardinera, 12 en el Saint Lion, sin observaciones ni sanciones.
2	**Inocular la antipatía hacia Clementina.**	Que reconozca que Clementina le caía mal y que lo decía, y que jamás le haría algo como robarle la cuenta.
3	**Explicar el uso ordinario de la PC N°1 el 11/8.**	Que eligió la PC N°1 porque "es la única que anda bien" y que buscó viajes y entradas mientras esperaba su turno médico de las 15:30.
4	**Explicar la sesión de Gmail y su conducta frente a ella.**	Que vio una "C" arriba a la derecha del navegador y que no tocó nada ni inició sesión en ningún lado.
5	**Explicar el borrado del historial.**	Que lo borró por vergüenza de haber hecho búsquedas personales en el trabajo, y que eso lo contó ella misma.
6	**Explicar su presencia en el colegio el viernes 13.**	Que buscó a sus hijas en francés (salen a las 20:00), fue con su marido y las nenas a buscar la tablet olvidada, el portero le abrió, fue al aula, tomó la tablet y salió.
7	**Negar concretamente cada hecho imputado.**	Que nunca entró a la cuenta de Clementina, no escribió ni programó correos y no retiró ninguna bolsa.

HECHOS A OBTENER, EN ORDEN

Quién es Julieta

1. 35 años, casada, dos hijas de 6 y 10 años.
2. Maestra jardinera hace 14 años; 12 en el Saint Lion.
3. Nunca tuvo problemas con compañeros, observaciones ni sanciones.
4. Su marido es analista de sistemas y tiene su propia empresa hace 15 años (estabilidad familiar; se inocula el dato antes que la fiscalía).

Clementina (inoculación)

5. Clementina le cae mal; no lo niega.
6. Lo comentaba con sus compañeras.
7. Jamás le robaría su cuenta ni le haría algo parecido.
8. Consigna: preguntas cerradas; no invitarla a repetir sus juicios sobre la ropa o el auto.

Miércoles 11 de agosto

9. Estuvo en el colegio desde temprano hasta cerca de las 15:00.
10. Usó la PC de la izquierda porque es la única que anda bien; las demás tardan o imprimen mal.
11. Buscó paquetes de viaje para el verano y entradas para shows.
12. No habían podido viajar en invierno: buscaba con tiempo para ahorrar.
13. Hacía tiempo: tenía turno médico a las 15:30.
14. Según el registro, la usó de 14:06 a 14:51 (refrescar con el documento si dice "una hora").
15. Vio una "C" arriba a la derecha: había un Gmail abierto.
16. No tocó nada; no inició sesión en ningún lado.
17. Los chicos suelen dejar todo abierto; el encargado de biblioteca se ocupa de cerrarlo.
18. Al terminar borró el historial porque le daba vergüenza; no volvió a hacerlo.

Cierre

25. Nunca entró a la cuenta de Clementina.
26. No escribió ni programó ningún correo.
27. No retiró ninguna bolsa.
28. Cerrar con su trayectoria: 12 años en el Saint Lion sin un solo problema.

Viernes 13 de agosto

19. A la tarde se acordó de que había dejado la tablet en el aula.
20. Buscó a sus hijas en la clase de francés, que termina a las 20:00.
21. Llegó al colegio alrededor de las 20:20.
22. Su marido se quedó en el auto con las nenas.
23. El portero le abrió; fue al aula, tomó la tablet y volvió a salir.
24. No tuvo contacto con ninguna computadora.

CONSIGNAS PARA EL EXAMINADOR

- Inocular la antipatía al comienzo del examen, con preguntas cerradas, sin invitarla a repetir sus juicios.
- Encadenar cada indicio con su explicación y con la prueba objetiva que la confirma.
- Presentar la estabilidad económica familiar (empresa propia del marido desde hace 15 años) y que buscaba viajes con tiempo para ahorrar.
- No mencionar nunca el rumor sobre Sofía y Clementina.

REDIRECTO (SÓLO SI HACE FALTA)

- Si la fiscalía sostiene que borró el historial para ocultar algo: rescatar que fue ella quien lo contó y por qué.
- Si la fiscalía insinúa al marido: rescatar que se quedó en el auto con las nenas (convención probatoria).
- Si la fiscalía explota sus prejuicios: no reabrir el tema; se responde en la clausura con el lema.

EXAMEN DIRECTO · TESTIGO

2.° Felipe Conrad

DECLARACIÓN PREVIA	MODALIDAD	DOCUMENTOS
24/08/2021 (declaración en sede fiscal)	Cronológico	Registro de usuarios PC N°1 (su fila: 13:31–13:55). Computadora N°1 (reconocimiento: "la de la izquierda").

Por qué cronológico: Es un testimonio breve y lineal sobre un único episodio: su uso de la PC N°1 el 11 de agosto. El orden cronológico permite ubicarlo en el registro entre Clementina y Julieta, y que los hábitos de uso (la PC más rápida, el modo

incógnito) surjan con naturalidad dentro del relato.

OBJETIVOS Y EJEMPLOS

1	**Acreditar su neutralidad.**	Que es un alumno de 18 años del colegio, sin vínculo con Julieta ni con Clementina, a quien sólo conoce como "una profe de jardín".
2	**Mostrar que la PC N°1 es la preferida y de uso masivo.**	Que siempre usa "la que está más a la izquierda porque es la más rápida" y que son máquinas "en las que se sienta todo el mundo".
3	**Ubicarlo en la PC N°1 el 11/8, después de Clementina.**	Que la usó para terminar un trabajo práctico, copió y pegó, imprimió y se fue (registro: 13:31 a 13:55).
4	**Normalizar el cuidado de la privacidad en una computadora compartida.**	Que navega siempre en modo incógnito porque no quiere que revisen qué páginas visita.
5	**Mostrar que la investigación sospechó de cualquier usuario de la PC.**	Que lo citaron y le preguntaron qué hizo el viernes 13 de agosto, y que lo vivió como una "persecución sólo por usar una computadora".

HECHOS A OBTENER, EN ORDEN

Quién es

1. 18 años (cumplió el fin de semana anterior al 11/8); alumno del colegio.
2. Usa siempre las computadoras del colegio; nunca tuvo problemas.

11 de agosto en la PC N°1

3. Usó "la de siempre", la más a la izquierda, porque es la más rápida.
4. Googleó cosas para un trabajo práctico atrasado.
5. Copió y pegó de algunas páginas, imprimió y se fue.
6. Estuvo unos 20 minutos (registro: 13:31–13:55).
7. Usa siempre modo incógnito: "se sienta todo el mundo" y no quiere que revisen sus páginas.
8. No se fijó quién había estado antes ni si había cuentas abiertas.

Después

9. Esa semana no volvió a usar ninguna computadora.
10. Lo citaron y le preguntaron qué hizo el viernes 13.
11. Lo vivió como una persecución "sólo por usar una computadora".

CONSIGNAS PARA EL EXAMINADOR

- Examen breve y cronológico; preguntas sencillas para un testigo joven y fastidiado.
- Usar su fastidio a favor: es la misma "persecución por usar una computadora" que sufre Julieta.
- No pedirle que se pronuncie sobre la sesión de Clementina ni sobre otros usuarios.

REDIRECTO (SÓLO SI HACE FALTA)

- Si la fiscalía remarca que él no tuvo que borrar nada por usar modo incógnito: rescatar el porqué del modo incógnito (privacidad en una máquina compartida).

EXAMEN DIRECTO · TESTIGO

3.° Jorgelina Silvestre

DECLARACIÓN PREVIA	MODALIDAD	DOCUMENTOS
25/08/2021 (declaración en sede fiscal)	Temático	—

Por qué temático: Su declaración previa mezcla recuerdos, opiniones y juicios sobre Clementina. El examen temático permite controlar el testimonio, quedarse sólo con hechos –la situación económica de Diego y su reclamo de dinero– y evitar

opiniones que el tribunal descartaría o que sonarían a un ataque contra la víctima.

OBJETIVOS Y EJEMPLOS

1	**Acreditar su conocimiento directo de Diego.**	Que lo conoce desde 2007, cuando hicieron juntos un curso de fotografía en Bellas Artes, y que trabajaron juntos en eventos.
2	**Acreditar la caída económica de Diego.**	Que con la pandemia bajó la demanda de fotografía y que Diego estaba sin ingresos en los últimos meses.
3	**Acreditar sus deudas.**	Que Diego le pidió prestada la cámara porque iba a tener que vender la suya para pagar deudas, y que para un fotógrafo la cámara "es lo último que venderías".
4	**Acreditar el reclamo de dinero a Clementina.**	Que Diego invertía tiempo y recursos en las fotos de OnlyFans, que rechazó otros trabajos y que Clementina no le pagaba nada.
5	**Acreditar el estado anímico de Diego.**	Que lo notó angustiado y que, según ella, la situación lo llevó "a un punto límite".

HECHOS A OBTENER, EN ORDEN

Quién es y cómo conoce a Diego

1. Fotógrafa; conoce a Diego desde 2007 (curso gratuito en Bellas Artes).
2. Trabajaron juntos: cumpleaños de quince, un canal de televisión.
3. Hoy también trabaja como freelance para el Ministerio de las Mujeres provincial.

La situación económica de Diego

4. Diego se dedicó a la fotografía boudoir; le funcionó un tiempo.
5. Con la pandemia bajó mucho la demanda.
6. No tenía otro trabajo y estaba sin ingresos en los últimos meses.
7. Le pidió prestada la cámara porque tendría que vender la suya para pagar deudas.
8. Para ellos la cámara es "algo sagrado": "lo último que venderías".
9. Lo notó angustiado; le prestó su cámara.

Diego, Clementina y el dinero

10. Diego le sacaba fotos a Clementina para OnlyFans.
11. Clementina ganaba mucho dinero con esas fotos.
12. A Diego no le pagaba nada.
13. Diego gastaba tiempo y recursos en esas sesiones y rechazó otros trabajos (en mayo le dijo que no tenía tiempo para otro proyecto).
14. Diego le reclamaba la plata que, según él, le debía.

CONSIGNAS PARA EL EXAMINADOR

- Examen temático y acotado a hechos económicos y al reclamo de dinero.
- No pedir opiniones sobre Clementina ni sobre la inocencia de Diego; si las ofrece, pasar al bloque siguiente.
- Frente a la venta de la cámara: la fiscalía no acreditó monto ni fecha; la coincidencia temporal del 16 de agosto subsiste.

REDIRECTO (SÓLO SI HACE FALTA)

- Si la fiscalía logra que diga que Diego "no tiene maldad": rescatar que lo que declaró sobre su situación económica son hechos que ella vio, no opiniones.

EXAMEN DIRECTO · TESTIGO

4.° Marisol González

DECLARACIÓN PREVIA	MODALIDAD	DOCUMENTOS
19/08/2021 (declaración en sede fiscal)	Cronológico	—

Por qué cronológico: El valor de su testimonio está en la secuencia de lo que percibió. La cronología (kiosco → entrega → espera → retiro → huida a pie) reconstruye la escena "como una película", aporta credibilidad por el detalle sensorial y ubica la frase de Diego antes de los correos.

OBJETIVOS Y EJEMPLOS

1	**Acreditar su relación con los protagonistas.**	Que es la mejor amiga de Clementina y que conoció a Diego en la previa de julio, en el departamento de Clementina.
2	**Acreditar la amenaza velada de Diego.**	Que una semana antes del primer correo Diego le dijo en su kiosco: "Si le pasa es porque le tiene que pasar. No se puede andar por la vida como si todo fuese gratis".
3	**Reconstruir la entrega del dinero.**	Que cerca de las 20:00 dejó la bolsa verde en el tacho de la esquina y se estacionó a unos 50 metros para vigilar.
4	**Describir a quien retiró la bolsa.**	Que cerca de las 20:30 la retiró un hombre flaco, medio alto, de gorrita negra y buzo negro grande, físicamente parecido a Diego.
5	**Acreditar que se fue a pie.**	Que se fue caminando, en sentido contrario, hasta que lo perdió de vista.

HECHOS A OBTENER, EN ORDEN

Quién es

1. Mejor amiga de Clementina; tiene un kiosco.
2. Conoció a Diego en la previa de julio en el departamento de Clementina; le cayó mal de entrada.

Viernes 13 de agosto

7. Clementina le pidió que dejara la plata en la esquina del colegio; ella le dijo que no pagara, pero la ayudó.
8. Fue en su auto; cerca de las 20:00 dejó la bolsa verde en el tacho.
9. Se estacionó a unos 50 metros para que no la vieran y se quedó mirando.
10. Cerca de las 20:30 llegó un flaco, medio alto, con gorrita negra y buzo negro grande.
11. No le pudo ver la cara: había poca luz (inocular).
12. Por su contextura física le pareció parecido a Diego.
13. Sacó la bolsa del tacho.
14. Se fue caminando, para el lado contrario, hasta que lo perdió de vista.
15. Cuando prendió el auto para seguirlo, ya se había ido.

El kiosco, una semana antes del primer correo

3. Diego pasó por casualidad por su kiosco.
4. Ella le reprochó cómo se había portado con Clementina.
5. Diego la miró fijo: "Si me decís eso, claramente no me conocés. A la Clemen jamás le haría algo. Si le pasa es porque le tiene que pasar. No se puede andar por la vida como si todo fuese gratis".
6. Se dio media vuelta y se fue.

CONSIGNAS PARA EL EXAMINADOR

- Examen cronológico y sensorial: sólo lo que percibió (contextura, ropa, dirección, a pie).
- Inocular que no vio la cara y que la luz era escasa; lo relevante no es la identidad exacta sino que era un hombre y que se fue caminando.
- No elicitar conclusiones (“era obvio que era él”) ni preguntar de dónde vino el hombre.

REDIRECTO (SÓLO SI HACE FALTA)

- Si la fiscalía ataca la identificación de Diego: rescatar lo que sí percibió (un hombre, su contextura, su ropa, que se fue caminando), que no depende de verle la cara.

PARTE III · EN LA SALA

Contraexámenes

13

Cuatro testigos de la fiscalía, cuatro aliados posibles. Sólo afirmaciones respaldadas por el legajo: nunca una pregunta cuya respuesta no conozcamos.

CE CONTRAEXAMEN · VÍCTIMA — TESTIGO DE LA FISCALÍA
Clementina Zafi

DECLARACIÓN PREVIA	MATERIAL PARA CONFRONTAR
18/08/2021 (declaración en sede fiscal)	Capturas de Gmail (11, 12 y 13/08/2021).

OBJETIVOS

- ✓ Obtener que su sospecha, desde el primer momento, recayó en Diego Olivera y nunca en Julieta.
- ✓ Acreditar que el material difundido estaba en una carpeta compartida sólo con Diego.
- ✓ Acreditar el reclamo de dinero y las amenazas previas de Diego.
- ✓ Fijar los datos de los correos que favorecen a la defensa (cambio de contraseñas; contenido del tercer correo).
- ✓ Hacerlo con respeto: contraexamen de acreditación, no de desacreditación. No se discute su credibilidad ni su vida privada.

LÍNEAS Y AFIRMACIONES A OBTENER

Preguntas cerradas, una afirmación por pregunta, en este orden. Si el testigo se aparta de su declaración previa, se refresca o se confronta con la fecha indicada.

LÍNEA 1 La carpeta compartida

Fotos y videos producidos por Diego desde mayo; carpeta de Google Drive compartida sólo entre ambos; "los únicos que tenemos acceso a esos videos éramos él y yo".

1. Conoció a Diego por Tinder alrededor de marzo de 2021. p. 2
2. Diego es fotógrafo profesional. p. 2
3. Desde mayo, Diego le sacaba fotos y videos y los editaba. p. 3
4. Ese material se subía a una carpeta de Google Drive. p. 3
5. Esa carpeta la compartían sólo ella y Diego. p. 3
6. Los únicos con acceso a esos videos eran ella y Diego. p. 5

LÍNEA 2 El reclamo y la amenaza

La previa de julio; el reclamo de dinero; "no te olvides que te puedo arruinar"; el WhatsApp de la semana siguiente; su decisión de no pagarle.

7. En julio hubo una previa en su departamento con Diego. p. 3
8. Esa noche Diego le dijo que le empezara a pagar la plata que le debía. p. 3
9. Le dijo: "más te vale que me pagues todo el laburo". p. 3
10. Le dijo: "no te olvides que te puedo arruinar". p. 3
11. Una semana después le volvió a reclamar el pago por WhatsApp. p. 3
12. Ella decidió no pagarle. p. 4
13. Un par de semanas después llegaron los correos. p. 4

LÍNEA 3 Su sospecha inmediata

"Automáticamente pensé en Diego. Era obvio"; descartó a una compañera de trabajo celosa.

14. Al llegar el primer correo pensó automáticamente en Diego. p. 4
15. Pensó que ninguna compañera de trabajo celosa sería capaz de algo así. p. 4
16. Le escribió a Diego por WhatsApp ese mismo día. p. 4

LÍNEA 4 La reacción de Diego

Negó; la trató de loca; después del segundo correo: "Lo que te está pasando se llama karma"; la bloqueó.

17 Diego le dijo que estaba loca. p. 4

18 Después del segundo correo le respondió: "Loca de mierda (…) Lo que te está pasando se llama karma". p. 4

19 Inmediatamente la bloqueó. p. 4

LÍNEA 5 Los correos

Cambió todas las contraseñas tras el primero y los mensajes siguieron llegando; el tercero dice "ya sé que cambiaste la contraseña de todo" y "la data la consigo igual".

20 Después del primer correo cambió la contraseña de todas sus plataformas. p. 4

21 Los correos siguieron llegando desde su propia cuenta. p. 4

22 El tercer correo decía: "ya sé que cambiaste la contraseña de todo". p. 6

23 También decía: "la data la consigo igual no importa lo que hagas". p. 6

LÍNEA 6 El pago

No fue ella al tacho: mandó a Marisol para que mirara quién lo retiraba.

24 Ella no llevó el dinero. p. 4

25 Le pidió a Marisol que lo dejara y que se quedara mirando quién iba. p. 4

LÍNEA 7 La difusión

La cuenta falsa de Twitter con la frase "te pasa por rata"; en su declaración señaló a Diego como culpable.

26 Las fotos se difundieron en un Twitter trucho bajo la frase "te pasa por rata". p. 5

27 En su declaración del 18/08/2021 afirmó: "El culpable de todo esto es Diego". p. 5

NO PREGUNTAR

- × No preguntar por OnlyFans más allá de lo imprescindible, ni por su vestimenta, sus ingresos o su vida sexual.
- × No preguntar si dejaba sesiones abiertas: ese dato se obtiene de Serafini y de Bernat.
- × No preguntar por qué no denunció antes ni por Sofía Bernat.
- × No preguntar "¿podría haber sido Julieta?": abre una opinión que no controlamos.

CONTRAEXAMEN · TESTIGO DE LA FISCALÍA (DOCENTE DEL JARDÍN)

CE Sofía Bernat

DECLARACIÓN PREVIA	MATERIAL PARA CONFRONTAR
19/08/2021 (declaración en sede fiscal)	—

OBJETIVOS

- ✓ Reducir su señalamiento de Julieta a lo que es: una opinión sin hechos.
- ✓ Mostrar que la hostilidad hacia Clementina era generalizada en el colegio.
- ✓ Obtener que en el colegio se sabía que Clementina dejaba la computadora "con todo abierto".
- ✓ Exponer su cercanía con Clementina como fuente de parcialidad.

LÍNEAS Y AFIRMACIONES A OBTENER

Preguntas cerradas, una afirmación por pregunta, en este orden. Si el testigo se aparta de su declaración previa, se refresca o se confronta con la fecha indicada.

LÍNEA 1 Sin conocimiento directo

Lo que sabe de Julieta es lo que Julieta decía en los cafés; su frase es "podría haber filtrado" (una posibilidad, no un hecho).

1 Lo que conoce de Julieta respecto de Clementina son sus comentarios en los cafés. p. 19

2 Su afirmación textual es que Julieta "podría haber filtrado las fotos". p. 19

3 No presenció ningún acceso a la cuenta, envío de correos ni retiro de dinero. p. 19

LÍNEA 2 Hostilidad generalizada

"Todas las maestras, incluso las de primaria y la propia Directora"; "están todas sonriendo"; sospecha de "alguien del colegio".

4 El resto de las colegas sólo nombraba a Clementina para criticarla. p. 19

5 Criticaban cómo se vestía y el auto que manejaba. p. 19

6 Todas las maestras, incluso las de primaria, tenían resistencia hacia ella. p. 19

7 También la Directora. p. 19

8 Desde que Clementina se fue, "están todas sonriendo". p. 19

9 Ella sospecha de "alguien del colegio". p. 19

LÍNEA 3 Las sesiones abiertas como dato público

Las compañeras se quejaban de que Clementina dejaba la computadora "con todo abierto" y de que descansaba en Norberto para cerrar sus sesiones.

10 Las colegas se quejaban de que Clementina dejaba la computadora con todo abierto. p. 19

11 Y de que descansaba en que Norberto le cerrara las sesiones. p. 19

12 También, de que imprimía papeles que no eran del jardín. p. 19

LÍNEA 4 Julieta no ocultaba lo que pensaba

Lo decía en los cafés, frente a sus compañeras.

13 Julieta despotricaba contra Clementina en los cafés, delante de ella. p. 19

LÍNEA 5 Cercanía con Clementina

Era de las pocas que se llevaba bien con ella; se presentó voluntariamente.

14 Era una de las pocas compañeras que se llevaba bien con Clementina. p. 19

15 Se presentó voluntariamente a declarar. p. 19

NO PREGUNTAR

- × Prohibido aludir al rumor de una relación sentimental entre Sofía y Clementina: es impertinente, prejuicioso y contradice nuestro lema.
- × No preguntar "¿por qué cree que fue Julieta?": invita a repetir la opinión.
- × No discutir con ella sobre feminismo ni sororidad.

CONTRAEXAMEN · TESTIGO DE LA FISCALÍA (ENCARGADO DE BIBLIOTECA Y SALA MULTIMEDIA)

CE Norberto Serafini

DECLARACIÓN PREVIA
23/08/2021 (declaración en sede fiscal; en el legajo figura como "Cerafini")

MATERIAL PARA CONFRONTAR
Registro de usuarios de la PC N°1 del 11/08/2021, con control realizado por él.

OBJETIVOS

- ✓ Mostrar que la PC N°1 es un recurso abierto, de uso masivo y con controles esporádicos.

- ✓ Usar el registro para fijar la secuencia del 11 de agosto a favor de la defensa.
- ✓ Mostrar que su atribución a Julieta es una intuición, no una percepción.
- ✓ Obtener la costumbre de Clementina de dejar sesiones abiertas.

LÍNEAS Y AFIRMACIONES A OBTENER

Preguntas cerradas, una afirmación por pregunta, en este orden. Si el testigo se aparta de su declaración previa, se refresca o se confronta con la fecha indicada.

LÍNEA 1 Qué registra el registro

Nombres y horarios; no qué hace cada usuario; él no mira las pantallas.

1	Trabaja hace 7 años en la Biblioteca y Sala Multimedia.	p. 8	3	El registro tiene nombre, hora de entrada y hora de salida.	p. 9
2	Registra quién usa las computadoras.	p. 8	4	El registro no dice qué hizo cada usuario.	p. 9

LÍNEA 2 Cuentas abiertas

Los usuarios suelen dejarlas abiertas; Clementina en particular; le pedía que cerrara todo; él cierra "sin mirar".

5	Los chicos suelen dejar las computadoras con cuentas abiertas y redes sociales.	p. 8	7	Le pedía: "Norber, ¿podrás cerrar todo de la compu que estoy apurada?".	p. 8
6	Clementina deja sesiones abiertas.	p. 8	8	Él cierra todo sin mirar.	p. 8

LÍNEA 3 El control que no fue

Dice chequear cada tres o cuatro usos; el 11/8 el único control fue a las 15:20, después de ocho usuarios.

9	Su práctica es controlar cada tres o cuatro usos.	p. 8	11	Fue entre las 15:20 y las 15:30.	p. 9
10	El 11/8 el registro muestra un solo control interno.	p. 9	12	Antes de ese control usaron la PC ocho personas.	p. 9

LÍNEA 4 La secuencia del 11 de agosto

Clementina 13:06–13:15; Felipe Conrad 13:31–13:55; Julieta 14:06–14:51; control 15:20–15:30; Horacio Plaza 15:50–16:25.

13	Clementina Zafi la usó de 13:06 a 13:15.	p. 9	15	Julieta Durand la usó de 14:06 a 14:51.	p. 9
14	Felipe Conrad la usó de 13:31 a 13:55.	p. 9	16	Horacio Plaza la usó de 15:50 a 16:25.	p. 9

LÍNEA 5 Las descargas

No sabe quién descargó las carpetas, cuándo ni qué contenían: ya estaban eliminadas.

17	En el control vio carpetas comprimidas de Google Drive en la ventana de descargas.	p. 8	19	No sabe quién las descargó.	p. 8
			20	No sabe cuándo se descargaron.	p. 8
18	Ya estaban eliminadas.	p. 8			

LÍNEA 6 "Intuyo"

No vio a Julieta borrar nada; lo supone porque fue la última; él mismo duda del origen.

21	No vio a Julieta borrar el historial.	p. 8	23	Él mismo declaró: "no sé si fue alguien de acá o el problema vino por otro lado".	p. 8
22	Lo intuye porque fue la última en usar la PC antes del control.	p. 8			

LÍNEA 7 Inconsistencia horaria

Dijo haber controlado "cerca de las 15:00, horario en que se retiró Julieta"; el registro marca salida 14:51 y control 15:20.

24	Declaró que controló la PC "cerca de las 15:00 hrs, horario en que se retiró Julieta".	p. 8	25	El registro marca la salida de Julieta a las 14:51 y el control a las 15:20.	p. 9

NO PREGUNTAR

- × No preguntar si cerró la sesión de Gmail en su control de las 15:20: no sabemos la respuesta.
- × No pedirle que describa la conducta o el carácter de Julieta.
- × No discutir sobre el nombre (Serafini/Cerafini): las declaraciones no tienen vicios formales.

CONTRAEXAMEN · PERITO DE LA FISCALÍA (DEPARTAMENTO DE CIBERDELITOS, MP PBA)

CE Evaristo Kant

DECLARACIÓN PREVIA
10/09/2021 (pericia presentada en sede fiscal)

MATERIAL PARA CONFRONTAR
Informe pericial; celular y computadora personal de Clementina; Computadora N°1; capturas de Gmail; registro de usuarios.

OBJETIVOS

- ✓ Acreditar al perito para dar fuerza a sus conclusiones favorables (contraexamen de acreditación, no de ataque).
- ✓ Obtener que es técnicamente imposible atribuir los correos a un dispositivo o a un momento.
- ✓ Obtener que ningún dispositivo de Julieta aparece en la cuenta y que no se peritó ninguno.
- ✓ Obtener la actividad de la HP de Diego el 17/7 y la falta de actividad de la PC N°1 el 12 y 13/8.

LÍNEAS Y AFIRMACIONES A OBTENER

Preguntas cerradas, una afirmación por pregunta, en este orden. Si el testigo se aparta de su declaración previa, se refresca o se confronta con la fecha indicada.

LÍNEA 1 Acreditación

Ingeniero informático (UTN), 15 años en la Asesoría Pericial, Departamento de Ciberdelitos.

1 Es ingeniero informático egresado de la UTN. p. 13
2 Trabajó 15 años en la Asesoría Pericial. p. 13
3 Integra el Departamento de Ciberdelitos y Tecnologías Aplicadas. p. 13

LÍNEA 2 Correos programados

No se enviaron en el momento; imposible saber desde qué dispositivo ni cuándo; Google no lo permite.

4 Le pidieron determinar desde qué dispositivo se enviaron los correos. p. 13
5 Los correos no se enviaron en el momento: fueron programados. p. 14
6 Es imposible determinar desde qué dispositivo. p. 14
7 Google no permite ver en qué momento se programaron. p. 14
8 Ni desde qué dispositivo. p. 14
9 Ese punto de pericia “no permite mayor clarificación”. p. 14

LÍNEA 3 Ventana de análisis

Sólo desde el 15/7/2021; no puede excluir una programación anterior.

10 Analizó la cuenta a partir del 15 de julio de 2021. p. 14
11 No analizó la actividad anterior a esa fecha. p. 14

LÍNEA 4 Dispositivos con sesión abierta

HP de Diego, PCs de la Sala Multimedia, celular y computadora de Clementina; ninguno es de Julieta; sesión abierta no equivale a actividad.

12 Sesiones abiertas: HP de Diego, PCs de la Sala Multimedia, celular de Clementina y computadora de Clementina. p. 14

13 No hay otros dispositivos en esa lista. p. 14

14 Ninguno pertenece a Julieta Durand. p. 14

15 Que una sesión esté abierta no significa que haya tenido actividad. p. 14

LÍNEA 5 La HP de Diego

Sesión abierta durante todo el período y actividad el 17 de julio.

16 La HP de Diego tenía sesión abierta en la cuenta. p. 14

17 Registró actividad el 17 de julio. p. 14

LÍNEA 6 El 11 de agosto

Su informe no indica la hora de la actividad en la PC N°1 ni la atribuye a ningún usuario (Clementina la usó de 13:06 a 13:15).

18 El 11/8 hubo actividad en el celular de Clementina y en la PC N°1. p. 14

19 Su informe no indica a qué hora fue la actividad en la PC N°1. p. 14

20 Su informe no atribuye esa actividad a ningún usuario. p. 14

LÍNEA 7 El 12 y el 13 de agosto

La PC N°1 sin actividad; sólo los dispositivos de Clementina.

21 La PC N°1 no tuvo actividad en la cuenta el 12 ni el 13. p. 14

22 Sólo el celular y la computadora de Clementina tuvieron actividad. p. 14

LÍNEA 8 Lo que no se peritó

Ningún dispositivo de Julieta ni de su familia; las descargas de la PC N°1; la cuenta de Twitter (sin datos de la empresa).

23 Peritó cinco elementos: celular y HP de Diego, PCs de la sala, celular y computadora de Clementina. p. 14

24 Ninguno pertenece a Julieta. p. 14

25 Su informe no analiza las carpetas descargadas en la PC N°1. p. 14

NO PREGUNTAR

- × No preguntar “¿puede descartar que haya sido Julieta?”: contestará que no puede descartar a nadie.
- × No preguntar a qué hora fue la actividad del 11/8: es una pregunta abierta cuya respuesta desconocemos.
- × No preguntar si la HP de Diego programó los correos: basta con que no pueda determinarse.
- × Usar la concesión “programar un envío es una función común de Gmail” sólo si la fiscalía instala el argumento del marido informático.

PARTE III · EN LA SALA

Julieta frente al contraexamen

14

La fiscalía va a intentar que Julieta se enoje, se justifique o acuse a otros. La consigna: reconocer, explicar en una frase y callar.

Ataque probable de la fiscalía	Respuesta veraz, anclada en su declaración	Nota para el equipo
"Usted odiaba a Clementina."	"Me cae mal; no lo niego. Jamás le haría algo así."	No justificar ni ampliar.
"Dijo que no tenía el nivel ni la presencia del colegio; criticó su ropa y su auto."	"Sí, lo dije."	Respuesta corta. Nunca repetir las frases.
"Usted vio la sesión de Gmail de Clementina."	"Vi una 'C' arriba a la derecha. No toqué nada ni inicié sesión."	No especular sobre de quién era.
"Borró el historial para tapar lo que hizo."	"Lo borré por vergüenza de haber buscado viajes en el trabajo. Lo conté yo."	Mirar al tribunal al responder.
"Borró el historial de todo el día."	"Borré el historial."	No discutir cuestiones técnicas.
"Estuvo casi una hora."	"Según el registro, de 14:06 a 14:51."	Aceptar el registro.
"Dijo 'fuera del horario laboral', pero le daba vergüenza hacerlo 'en el trabajo'."	"Estaba en el colegio, fuera de mi horario; igual me daba vergüenza."	Coherente con su declaración.
"Necesitaba dinero: no pudo vacacionar."	"No pudimos viajar en invierno; por eso buscaba con tiempo, para ahorrar."	No hablar de deudas: no surgen de su declaración.
"Su marido es analista de sistemas."	"Sí, tiene su empresa hace 15 años."	No agregar nada.
"El viernes 13 estuvo en el colegio a la hora del pago."	"Fui a buscar mi tablet con mi marido y mis hijas. Me abrió el portero."	Tono sereno.
"¿Qué hizo su marido mientras usted estaba adentro?"	"Se quedó en el auto con las chicas."	Si insisten sobre lo que no vio: objeción por especulación.
"¿Por qué no esperó al lunes para buscar la tablet?"	"Me acordé a la tarde y pasé después de buscar a las chicas."	No inventar razones nuevas.
"¿Qué sabe de Sofía y Clementina?"	"Era un rumor; nunca se dijo abiertamente."	Defensa: objeción por impertinencia.
"¿Quién más pudo haber sido?"	"No lo sé."	Nunca acusar a nadie.

TRES REGLAS PARA JULIETA

- Responder sólo lo que se pregunta.
- No repetir nunca los adjetivos sobre Clementina.
- Si no sabe, "no lo sé". Nunca suponer.

LO QUE HACE LA DEFENSA MIENTRAS TANTO

- Objetar preguntas especulativas, repetitivas o argumentativas.
- Anotar lo que haya que rescatar en el redirecto.
- No rescatar los prejuicios: se responden en la clausura.

PARTE III · EN LA SALA

Objeciones

15

Objetar poco y bien: sólo cuando la pregunta daña la teoría del caso o viola una regla clara.

Fundamento	Cuándo	Ejemplo probable en este juicio
Sugestiva (en examen directo)	La contraparte pone la respuesta en boca de su propio testigo.	Directo de Sofía: "Julieta la odiaba, ¿no es cierto?".
Opinión o especulación	Se pide a un testigo lego una conclusión que no percibió.	Sofía: "¿Usted cree que fue Julieta?". Serafini: "¿Quién borró el historial?".
Falta de conocimiento personal	El testigo relata como propio lo que le contaron.	Clementina describiendo quién retiró el dinero (no estuvo allí).
Tergiversa la prueba	La pregunta cita mal un hecho o un documento.	"Cuando llegó el primer correo, Julieta estaba en la PC" (a las 15:53 estaba Horacio Plaza).
Asume hechos no probados	La pregunta da por cierto lo que se discute.	"Después de descargar las fotos, ¿qué hizo con ellas?".
Compuesta	Dos o más preguntas en una.	"¿Vio el Gmail, lo abrió y borró el historial?".
Repetitiva	Se insiste para arrancar otra respuesta.	Contraexamen a Julieta sobre su antipatía.
Impertinente	Hechos ajenos al objeto del juicio.	El rumor sobre Sofía y Clementina; la vida sexual de Clementina.
Argumentativa u hostigamiento	Se discute con el testigo en lugar de preguntar.	Contraexamen a Julieta sobre sus dichos.
Excede la declaración previa	El testigo agrega hechos que no están en su declaración.	Si un testigo de la fiscalía "recuerda" algo nuevo sobre Julieta.
Perito fuera de su ciencia	El perito opina sobre materias ajenas a su especialidad.	Kant opinando sobre la personalidad o el móvil de la imputada.

CÓMO SE OBJETA

1. Ponerse de pie de inmediato, antes de la respuesta.
2. "Objeción, [fundamento]".
3. Una frase de explicación, sólo si el tribunal la pide.
4. Esperar la resolución y seguir.

QUIÉN OBJETA

Durante el directo de cada testigo de la fiscalía, objeta quien lo va a contraexaminar. Durante el contraexamen de nuestros testigos, objeta quien los examinó en directo.

PARTE III · EN LA SALA

Objetos y documentos

16

No ofrecemos prueba material propia: usamos la de la fiscalía, que juega a nuestro favor.

Objeto / documento	Ofrecido por	Uso de la defensa	Con qué testigo
Registro de usuarios PC N°1 (11/08/2021)	Fiscalía	Fijar la secuencia de usuarios: Clementina 13:06–13:15; Felipe 13:31–13:55; Julieta 14:06–14:51; único control 15:20–15:30; Horacio Plaza 15:50–16:25 (en uso a las 15:53).	Norberto Serafini (CE: lectura y reconocimiento); Felipe Conrad y Julieta Durand (ED: ubicar su horario); Evaristo Kant (CE).
Capturas de Gmail (3 correos)	Fiscalía	Horarios de llegada (15:53, 16:59, 19:15); contenido del segundo correo ("no te hagas la loca") y del tercero ("ya sé que cambiaste la contraseña de todo"; "la data la consigo igual").	Clementina Zafi (CE); Evaristo Kant (CE).
Computadora N°1 de la Sala Multimedia	Fiscalía	Mostrar que es la computadora compartida y preferida ("la de la izquierda"), sin actividad en la cuenta el 12 y el 13/8.	Norberto Serafini (CE); Felipe Conrad (ED); Evaristo Kant (CE).
Celular de Clementina Zafi	Fiscalía	Junto con su computadora, único dispositivo con actividad en la cuenta el 12 y el 13/8.	Evaristo Kant (CE).
Computadora personal de Clementina Zafi	Fiscalía	Ídem anterior.	Evaristo Kant (CE).
Convenciones probatorias	Ambas partes	Diego: entra a las 19:30 y el portero se va a las 19:45; 17 cuadras (25 minutos a pie); $168.000 en efectivo el 16/8. Julieta: 20:20 en la puerta del colegio, con su pareja y sus hijas. Twitter: datos denegados.	No requieren testigo: se invocan en la apertura y en la clausura.

La defensa no ofrece prueba material propia: utiliza, por el principio de comunidad de la prueba, la ofrecida por la fiscalía. Si la fiscalía desistiera del registro de usuarios, la defensa lo incorporará con Julieta Durand o con Felipe Conrad, que figuran en él.

Convenciones probatorias que vamos a leer textuales

- Galindez, portero del edificio de Diego, lo vio entrar en ropa deportiva cerca de las 19:30 del viernes 13; a las 19:45 se retiró y no volvió hasta la 01:00.
- Entre el edificio de Diego y el Saint Lion hay 17 cuadras: unos 25 minutos a pie.
- El viernes 13, a las 20:20, Julieta estacionó frente a la puerta del colegio con su pareja y sus dos hijas dentro del auto.
- El lunes 16, Diego pagó en efectivo $168.000 por cuatro cuotas de alquiler adeudadas (mayo a agosto).
- La empresa requerida denegó a la Fiscalía los datos de la cuenta de Twitter que publicó el material.
- No hay cámaras en la vía pública cerca del colegio ni hubo patrullaje policial en junio, julio y agosto de 2021.

PARTE III · EN LA SALA

Alegato de clausura

17

Seis fases. No se escribe el alegato: se domina su arquitectura y se llenan los casilleros con lo que efectivamente pase en el juicio.

1. Introducción: "Prejuicio no es prueba"

≈ 1 min

TEMAS

Retomar el lema; recordar la promesa de la apertura; anticipar las tres conclusiones: Julieta no entró a la cuenta, no escribió los correos y no retiró el dinero.

ESTRUCTURA

Frase de impacto (el prejuicio que sufrió Clementina es el mismo que hoy se usa contra Julieta) → teoría del caso en una oración → hoja de ruta de tres puntos.

Por qué: Efecto de primacía y coherencia entre apertura y clausura: el tribunal recibe primero la conclusión y después la prueba que la sostiene. Un orden anunciado facilita seguir el argumento y deja claro desde el inicio qué se le pide al tribunal.

2. La prueba: tres momentos, tres respuestas

≈ 5 min

TEMAS

a) 11 de agosto: la computadora de todos (registro, Clementina a las 13:06, Felipe, control único, ocho usuarios, búsquedas personales, la "C" sin tocar, historial borrado por vergüenza, descargas sin autor). b) 11 a 13 de agosto: correos sin origen (programados; imposible saber desde dónde ni cuándo; a las 15:53 la PC la usaba Horacio Plaza; sin actividad de la PC el 12 y el 13; ningún dispositivo de Julieta). c) Viernes 13: Julieta con su familia y el portero; un hombre de gorrita negra se lleva la bolsa caminando.

ESTRUCTURA

Para cada momento: afirmación conclusiva → prueba que la sostiene, con citas textuales de testigos, registro, capturas y convenciones → conclusión parcial ("no hay prueba de que…"). Apoyo visual: líneas de tiempo del 11 y del 13 de agosto.

Por qué: Replica la estructura de la acusación (acceso → intimidación → cobro) y responde cada indicio en su propio terreno; el tribunal puede verificar elemento por elemento. El esquema conclusión–prueba–conclusión convierte cada bloque en una premisa del pedido final; las citas muestran que la conclusión surge de la prueba y no de la defensa.

3. La prueba de cargo bajo la lupa

≈ 3 min

TEMAS

Sofía: opinión, "podría", hostilidad generalizada. Serafini: "intuyo", control fallido. Kant: su pericia no ubica a Julieta. Clementina: señaló a Diego y descartó a una compañera celosa. Credibilidad de Julieta: admitió lo incómodo. Respuesta anticipada a los argumentos de la fiscalía: el marido informático, la necesidad económica, el historial borrado, la coincidencia horaria del viernes.

ESTRUCTURA

Contraste testigo por testigo: "lo que la fiscalía prometió / lo que la prueba mostró". Cierre con la credibilidad de Julieta (admisiones contra su propio interés).

Por qué: Un tribunal no absuelve si quedan en pie los argumentos más fuertes de la acusación: hay que neutralizarlos, no ignorarlos. El contraste hace visible la distancia entre la promesa y el resultado; terminar con Julieta devuelve el foco a la persona juzgada.

4. La firma del autor

≈ 2 min

TEMAS

Acceso exclusivo al material; reclamo de dinero; amenazas previas (“te puedo arruinar”; “todo gratis”); coincidencias de lenguaje entre Diego y los correos (“más vale”, “loca”, “arruinar” / “cagarte la vida”, “te pasa” / “karma” / “rata”); oportunidad (sin nadie que lo viera desde las 19:45; 17 cuadras); dinero ($168.000 en efectivo el lunes 16).

ESTRUCTURA

Cadena acumulativa de indicios en orden cronológico, cerrada con la comparación de frases textuales; aclaración expresa: “no venimos a acusar a nadie; venimos a mostrar que la fiscalía no descartó lo evidente”.

Por qué: El tribunal necesita una explicación alternativa plausible para no “llenar el vacío” con la imputada. Se presenta como duda razonable, nunca como una carga de la defensa. La acumulación cronológica muestra convergencia; las palabras textuales son verificables y memorables.

5. El derecho

≈ 1 min

TEMAS

Presunción de inocencia (art. 18 CN; art. 8.2 CADH; art. 14.2 PIDCP; art. 3 CPPF); carga de la prueba en la acusación (art. 90 CPPF); certeza como estándar de condena; in dubio pro imputado (art. 11 CPPF); la autoría (art. 45 CP) como elemento común de los arts. 153 y 168 CP; la responsabilidad penal de la acusada como cuestión de la primera etapa del juicio (art. 283 CPPF).

ESTRUCTURA

Silogismo: premisa normativa (estándar de certeza) → premisa fáctica (“las siete preguntas que la fiscalía no respondió”) → conclusión (duda razonable sobre la autoría).

Por qué: Traduce las conclusiones fácticas al lenguaje de la decisión que debe tomar el tribunal. La forma deductiva da claridad; las preguntas sin respuesta resumen la duda de manera concreta.

6. Petitorio y cierre

≈ 30 s

TEMAS

Absolución de Julieta Durand por los hechos imputados; cierre con el lema.

ESTRUCTURA

Pedido breve y concreto + frase final: “Prejuicio no es prueba”.

Por qué: Efecto de recencia: el tribunal se queda con el pedido concreto y con la frase del caso. Simplicidad: nada después del pedido que pueda diluirlo.

La firma del autor

Comparación argumentativa para la fase 4 (no es una pericia: es un indicio que se suma a los demás). Las palabras de los correos repiten las de Diego.

Lo que dijo Diego antes del hecho		Lo que escribió el extorsionador
“Más te vale que me pagues todo el laburo” (Diego a Clementina, julio – p. 3)	→	“Mañana más vale que esté la plata ahí” (2.° correo, 12/8 – p. 6)
“No te olvides que te puedo arruinar” (julio – p. 3)	→	“Tengo todo para cagarte la vida” (2.° correo) · “Tu vida y tu laburo dependen de mí” (1.° correo – p. 6)
“Me dijo que estaba loca” (11/8) · “Loca de mierda” (12/8 – p. 4)	→	“No te hagas la loca” (2.° correo, 12/8 – p. 6)
“Si le pasa es porque le tiene que pasar” (a Marisol – p. 7) · “Lo que te está pasando se llama karma” (12/8 – p. 4)	→	“Te pasa por rata” (cuenta falsa de Twitter – p. 5)

Lo que dijo Diego antes del hecho		Lo que escribió el extorsionador
"Mirá todo lo que tenés y yo (…) no tengo un centavo" (p. 3) · "No se puede andar por la vida como si todo fuese gratis" (p. 7)	→	"Quiero mucha guita" (1.° correo — p. 6)

Las siete preguntas que la fiscalía no respondió

Recurso de la fase 5. Se formula cada pregunta, se hace una pausa y se da la respuesta que surge de la prueba.

1 ¿Desde qué dispositivo se programaron los correos?
"Es imposible poder determinarlo" (Kant).

2 ¿Cuándo se programaron?
Google no permite saberlo (Kant).

3 ¿Quién descargó las carpetas de Drive, y cuándo?
Nadie lo sabe (Serafini).

4 ¿Qué aparato de Julieta entró alguna vez a la cuenta de Clementina?
Ninguno (Kant).

5 ¿Quién retiró la bolsa?
Un hombre flaco, de gorrita negra, que se fue caminando (Marisol).

6 ¿Dónde estaba Diego entre las 19:45 y la 01:00?
Nadie lo sabe (convención probatoria).

7 ¿De dónde salieron los $168.000 en efectivo del lunes 16?
La fiscalía no lo explicó (convención probatoria).

Señores jueces: prejuicio no es prueba. Pedimos la absolución de Julieta Durand.

IV

PARTE IV

Herramientas

> *“No me gusta esta persecución sólo por usar una computadora.”*
>
> Felipe Conrad, declaración del 24/08/2021 (p. 10)

PARTE IV · HERRAMIENTAS

Matriz de riesgos

18

Los argumentos más fuertes de la fiscalía y cómo los desarmamos. Se repasa antes de cada examen y antes de la clausura.

La fiscalía dirá…	Nuestra respuesta	Con qué prueba
"Odiaba a Clementina."	La antipatía era generalizada (incluida la Directora); la víctima descartó a una compañera celosa; Julieta lo decía abiertamente. Prejuicio no es prueba.	Sofía Bernat (CE); Clementina Zafi (CE); Julieta (ED).
"Fue la última en usar la PC antes del control."	Ocho usuarios antes del único control, entre ellos la propia Clementina y Felipe; Serafini "intuye".	Registro; Serafini (CE); Felipe (ED).
"Vio el Gmail abierto."	Lo contó ella; no lo tocó; la pericia no ubica actividad en su horario.	Julieta (ED); Kant (CE).
"Borró el historial."	Por vergüenza; cuidar la privacidad es habitual (Felipe navega en incógnito); el listado de descargas quedó a la vista: no borró "todo".	Julieta (ED); Felipe (ED); Serafini (CE).
"Se descargaron carpetas de Drive."	Nadie sabe quién ni cuándo; el perito no las analizó; ningún dispositivo de Julieta fue peritado ni aparece en la cuenta.	Serafini (CE); Kant (CE).
"Hubo actividad en la PC N°1 el 11/8."	Sin hora; Clementina usó esa PC ese día; sesión abierta no es actividad; los correos estaban programados.	Kant (CE); Registro.
"El primer correo llegó una hora después de que ella se fue."	Dilema: si se envió en vivo, a las 15:53 la PC la usaba Horacio Plaza; si se programó, es imposible saber desde dónde y cuándo. En ningún caso aparece Julieta.	Kant (CE); Registro; Capturas.
"Estuvo en el colegio a las 20:20 del viernes."	Con su marido y sus hijas, por la puerta principal y con el portero; la bolsa la retiró un hombre que se fue caminando.	Convención; Julieta (ED); Marisol (ED).
"El marido informático retiró la bolsa."	No está acusado ni hay prueba alguna; se quedó en el auto con las nenas; el hombre se fue caminando hasta perderse de vista; ningún dispositivo de la familia aparece en la cuenta.	Convención; Julieta (ED); Marisol (ED); Kant (CE).
"Necesitaba plata."	Familia con dos ingresos estables; buscaba viajes para ahorrar. Contraste: Diego, sin ingresos, con cuatro meses de alquiler adeudado y vendiendo su cámara.	Julieta (ED); Jorgelina (ED); Convención.
"Diego tiene coartada: el portero lo vio a las 19:30."	El portero se fue a las 19:45 y nadie lo vio después; 25 minutos a pie; estaba en ropa deportiva.	Convención.
"La HP de Diego no tuvo actividad del 11 al 13."	No hacía falta: los correos estaban programados. La HP sí tuvo actividad el 17/7.	Kant (CE).
"Los $168.000 salieron de la venta de la cámara."	La fiscalía no acreditó monto ni fecha de venta; el pago llegó tres días después del rescate; y no es carga de la defensa probar quién fue.	Convención; Jorgelina (ED).
"Marisol odia a Diego: vio lo que quería ver."	Puede tener sesgo contra Diego, pero no tiene ninguno a favor de Julieta: y lo que vio fue un hombre.	Marisol (ED).

PARTE IV · HERRAMIENTAS

Banco de citas

19

Frases textuales del legajo para usar en los exámenes y en la clausura. Siempre con su página: una cita sin página no se usa.

"Estoy segura que quien me amenazó, extorsionó y filtró videos e imágenes privadas mías fue Diego Olivera."

Clementina Zafi · p. 2

"Más te vale que me pagues todo el laburo que hice (...) no te olvides que te puedo arruinar. [palabras de Diego]"

Clementina Zafi · p. 3

"Automáticamente pensé en Diego. Era obvio. Él tenía la carpeta esa de Drive compartida conmigo."

Clementina Zafi · p. 4

"Ni algún seguidor medio loco ni tampoco alguna compañera de trabajo celosa sería capaz de tanto pensé."

Clementina Zafi · p. 4

"Loca de mierda, ya te dije que yo no tengo nada que ver. Lo que te está pasando se llama karma. [palabras de Diego]"

Clementina Zafi · p. 4

"El culpable de todo esto es Diego (...) los únicos que tenemos acceso a esos videos éramos él y yo."

Clementina Zafi · p. 5

"Ya sé que cambiaste la contraseña de todo / la data la consigo igual no importa lo que hagas."

Correo 3 (13/8, 19:15) · p. 6

"Si le pasa es porque le tiene que pasar. No se puede andar por la vida como si todo fuese gratis. [palabras de Diego]"

Marisol González · p. 7

"Veo llegar a un flaco, medio alto, con gorrita negra y un buzo negro grande."

Marisol González · p. 7

"Después de sacar la bolsa se fue caminando hasta que lo perdí de vista."

Marisol González · p. 7

"Alguien, intuyo Julieta porque había sido la última en usar la PC, había borrado el historial del buscador."

Norberto Serafini · p. 8

"Aunque no sé si fue alguien de acá o el problema vino por otro lado."

Norberto Serafini · p. 8

"A las computadoras del cole siempre las uso en modo incógnito porque son máquinas en las que se sienta todo el mundo."

Felipe Conrad · p. 10

"No me gusta esta persecución sólo por usar una computadora."

Felipe Conrad · p. 10

"Aparecía una C en el buscador en la parte derecha arriba, pero yo no toqué nada ni hice log in en ningún lado."

Julieta Durand · p. 11

"Trabajo en el Saint Lion hace 12 años y nunca tuve un problema con algún compañero, observación o sanción alguna."

Julieta Durand · p. 12

"Que las sesiones se encuentren abiertas no significa que hayan tenido actividad."

Evaristo Kant · p. 14

"Es imposible poder determinarlo ya que se ha concluido que los mensajes (...) fueron "programados"."

Evaristo Kant · p. 14

"Que no quería usar más la suya porque tendría que venderla para pagar unas deudas."

Jorgelina Silvestre · p. 17

"Todas las maestras, incluso las de primaria y la propia Directora tenían resistencia frente a ella."

Sofía Bernat · p. 19

PARTE IV · HERRAMIENTAS

El día del juicio

20

Lo que no puede faltar en la mesa de la defensa.

- [ ] Copias marcadas del registro de usuarios y de las capturas de Gmail (una por examinador).
- [ ] Copias de las declaraciones previas con sus fechas: Clementina 18/8 · Marisol 19/8 · Sofía 19/8 · Serafini 23/8 · Felipe 24/8 · Jorgelina 25/8 · Julieta 26/8 · Kant 10/9 (2021).
- [ ] Las convenciones probatorias impresas (para leerlas textuales en la clausura).
- [ ] Líneas de tiempo del 11 y del 13 de agosto impresas, por si el tribunal admite apoyo visual.
- [ ] Asignación de objeciones: quien contraexamina a cada testigo de la fiscalía objeta durante su directo.
- [ ] Ensayo de Julieta frente a un contraexamen hostil (ver tabla de respuestas).
- [ ] Cronómetro y tiempos acordados por técnica.
- [ ] El lema escrito en la primera hoja de cada carpeta.

Distribución de técnicas

Técnica	Testigo	Responsable
Alegato de apertura	—	
Examen directo	Julieta Durand (imputada)	
Examen directo	Felipe Conrad	
Examen directo	Jorgelina Silvestre	
Examen directo	Marisol González	
Contraexamen	Clementina Zafi	
Contraexamen	Sofía Bernat	
Contraexamen	Norberto Serafini	
Contraexamen	Evaristo Kant (perito)	
Alegato de clausura	—	

Declaraciones previas

Persona	Fecha	Legajo	Rol en el juicio
Clementina Zafi	18/08/2021	pp. 2–6	Fiscalía · contraexamen
Marisol González	19/08/2021	p. 7	Defensa · directo
Sofía Bernat	19/08/2021	p. 19	Fiscalía · contraexamen
Diego Olivera	22/08/2021	pp. 15–16	No declara
Norberto Serafini	23/08/2021	pp. 8–9	Fiscalía · contraexamen
Felipe Conrad	24/08/2021	p. 10	Defensa · directo
Jorgelina Silvestre	25/08/2021	pp. 17–18	Defensa · directo
Julieta Durand	26/08/2021	pp. 11–12	Imputada · directo
Evaristo Kant	10/09/2021	pp. 13–14	Fiscalía · contraexamen (perito)

“

Prejuicio no es prueba.

DEFENSA DE JULIETA DURAND · THLAO 2026